

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Grohe AG Hemer	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010	15.08.2011

Grohe AG

Hemer

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010

Inhaltsverzeichnis

Bestätigungsvermerk

Rechnungslegung

Hinweise:

Den nachfolgenden Bestätigungsvermerk haben wir, unter Beachtung der gesetzlichen und berufsständischen Bestimmungen, nach Maßgabe der in der Anlage "Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt" beschriebenen Bedingungen erteilt.

Falls das vorliegende Dokument in elektronischer Fassung für Zwecke der Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger verwendet wird, sind für diesen Zweck daraus nur die Dateien zur Rechnungslegung und im Falle gesetzlicher Prüfungspflicht der Bestätigungsvermerk resp. die diesbezüglich erteilte Bescheinigung bestimmt.

Bestätigungsvermerk

Wir haben den von der Grohe AG, Hemer, aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel - und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Eschborn/Frankfurt am Main, 15. Februar 2011

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frey, Wirtschaftsprüfer

Schier, Wirtschaftsprüfer

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	Anhang IV	EUR	EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		14.491.514		2.380.245
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software		346.078.882		387.028.501
3. Geschäfts- oder Firmenwert		159.126.104		177.486.808
		519.696.500		566.895.554
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		77.949.934		85.776.461
2. Technische Anlagen und Maschinen		21.603.947		27.005.900
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.209.083		39.919.647
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7.077.506		1.950.775
		147.840.470		154.652.783
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		5.147.261		4.607.488
		672.684.231		726.155.825
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		21.720.637		19.356.442
2. Unfertige Erzeugnisse		17.133.692		12.833.655
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		69.706.126		42.858.902
		108.560.455		75.048.999
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(2)	77.045.763		59.154.158
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(2)	286.739.948		218.409.302
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(2)	4.721.853		4.990.568
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(3)	29.125.192		20.081.772
		397.632.756		302.635.800
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		101.904.188		260.846.965
		608.097.399		638.531.764
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	2.551.628		2.571.379
D. Aktive latente Steuern	(15)	3.068.335		1.530.317
		1.286.401.593		1.368.789.285

Passiva

	Anhang IV	EUR	EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(5)	60.928.959		60.928.959
./.. Nennbetrag eigener Anteile		44.114		44.114
		60.884.845		60.884.845
II. Kapitalrücklage	(6)	812.511.616		812.511.616
III. Gewinnrücklagen	(7)	281.297		281.297
IV. Konzernbilanzverlust	(8)	-228.259.695		-209.034.888
V. Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung	(9)	2.427.464		-2.320.479
VI. Anteile anderer Gesellschafter	(10)	6.077.710		5.902.619
		653.923.237		668.225.010
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		880.110		417.565
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(11)	180.940.280		170.269.899
2. Steuerrückstellungen	(12)	7.406.644		4.352.402
3. Sonstige Rückstellungen	(13)	146.375.173		121.161.419
		334.722.097		295.783.720
D. Verbindlichkeiten	(14)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.660.853		142.259.388

	Anhang IV	EUR	EUR	31.12.2009 EUR
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			105.771.726	80.872.588
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			135.803.526	135.498.263
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0	5.731
5. Sonstige Verbindlichkeiten			40.574.837	43.790.911
davon aus Steuern EUR 11.191.133 (Vj. EUR 9.863.106)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.165.797 (Vj. EUR 4.301.191)				
			294.810.942	402.426.881
E. Passive latente Steuern	(15)		2.065.207	1.936.109
			1.286.401.593	1.368.789.285

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	Anhang V	EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	(1)	932.628.704	783.225.297
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen		-521.145.429	-461.857.864
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		411.483.275	321.367.433
4. Vertriebskosten		-219.372.217	-175.420.309
5. Allgemeine Verwaltungskosten		-26.805.057	-23.699.565
6. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	36.698.724	70.468.341
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 7.151.017 (Vj. EUR 6.403.108)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-93.351.295	-97.941.238
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 10.610.507 (Vj. EUR 9.147.825)			
8. Erträge aus assoziierten Unternehmen		3.329.122	2.516.248
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.171.127	23.342.698
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.279.774 (Vj. EUR 21.270.915)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(6)	-27.617.009	-25.650.064
davon an verbundene Unternehmen EUR 4.999.440 (Vj. EUR 6.162.658)			
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 15.884.711 (Vj. EUR 12.157.910)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.536.670	94.983.544
12. Außerordentliche Erträge	(7)	0	162.710
davon Erträge aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) EUR 0 (Vj. EUR 162.710)			
13. Außerordentliche Aufwendungen	(7)	-3.764.929	-4.531.326
davon Aufwendungen aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) EUR 3.764.929 (Vj. EUR 4.531.326)			
14. Außerordentliches Ergebnis		-3.764.929	-4.368.616
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-11.822.971	89.003.098
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern EUR 849.578 (Vj. EUR 96.950.695)			
16. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-103.730.224	-227.841.431
17. Konzernjahresfehlbetrag		-17.781.454	-48.223.405
18. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-1.443.353	-1.081.638
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-209.034.888	-159.729.845
20. Konzernbilanzverlust		-228.259.695	-209.034.888

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	EUR	2009 EUR
1. Konzernjahresfehlbetrag	-17.781.454	-48.223.405
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	90.820.639	90.054.872
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) langfristiger Rückstellungen	8.719.751	9.765.852
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-6.954.496	-136.530.619

	EUR	2009 EUR
5. Veränderung Zinsabgrenzung	-11.428.365	-16.191.763
6. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-197.735	-30.980
7. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	41.309.345	274.354.753
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	55.781.374	-52.359.544
9. Erhaltene Dividenden	2.770.063	3.332.524
10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	163.039.122	124.171.690
11. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	2.693.263	1.740.579
12. Investitionen in das Anlagevermögen	-36.889.703	-20.706.461
13. Erwerb von Minderheitenanteilen	-4.044	-10.358.239
14. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-34.200.484	-29.324.121
15. Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter	-2.434.201	-386.888
16. Eigenkapitaleinzahlung des Mehrheitsgesellschafters	20.000.000	0
17. Eigenkapitaleinzahlungen von Minderheitsgesellschaftern	73.421	230.094
18. Mittelabfluss aus Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen	-175.900.765	-98.710.991
19. Mittelzufluss aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	4.710.946	0
20. Mittelabfluss aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-135.861.851	-3.260.793
21. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-289.412.450	-102.128.578
22. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-160.573.812	-7.281.009
23. Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	1.631.035	-257.017
24. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	260.846.965	268.384.991
25. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	101.904.188	260.846.965
Ergänzende Angaben:		
Zinszahlungen	7.044.282	8.432.602
Steuerzahlungen, netto	7.566.375	12.840.722

Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus Kassenbeständen, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

Konzerneigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2010

EUR	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklagen	Konzern- bilanzverlust	Ausgleichs- posten aus Währungs- umrechnung	Anteile anderer Gesell- schafter	Konzern- eigenkapital
1. Januar 2009	60.928.959	792.511.616	1.464.377	-159.729.845	-2.382.745	4.862.764	697.655.126
Konzern- jahresfehlbetrag				-49.305.043		1.081.638	-48.223.405
Währungsumrechnung					62.266	115.012	177.278
Verrechnung eigener Anteile	-44.114		-1.420.263				-1.464.377
Einlage Gesellschafterin		20.000.000					20.000.000
Einstellungen in die Gewinnrücklagen gemäß BilMoG			237.183				237.183
Auszahlungen an und Einzahlungen von Gesellschafter(n) von Tochterunternehmen						-156.795	-156.795
31. Dezember 2009	60.884.845	812.511.616	281.297	-209.034.888	-2.320.479	5.902.619	668.225.010
Konzern- jahresfehlbetrag				-19.224.807		1.443.353	-17.781.454
Währungsumrechnung					4.747.943	1.092.518	5.840.461
Auszahlungen an und Einzahlungen von Gesellschafter(n) von Tochterunternehmen					-2.360.780		-2.360.780
31. Dezember 2010	60.884.845	812.511.616	281.297	-228.259.695	2.427.464	6.077.710	653.923.237

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2010

Der Konzernabschluss der Grohe AG wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften und unter Berücksichtigung der rechtsformspezifischen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Gemäß § 299 Abs. 1 HGB ist der Abschluss auf den Abschlussstichtag des Mutterunternehmens aufgestellt und umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010. Die Vergleichsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009.

Am 29. Mai 2009 trat das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz („BilMoG“) in Kraft. Die Vorschriften, aus denen sich unter anderem auch Änderungen in Bezug auf die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben, wurden entsprechend Artikel 66 Abs. 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch („EGHGB“) bereits auf das zum 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr angewendet.

I. Konsolidierungskreis

Die Grohe AG ist unmittelbar oder mittelbar an den unter VI. Sonstige Angaben Nr. 10 aufgeführten Unternehmen beteiligt, die mit Ausnahme der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, und der Grome Ltd., Istanbul, im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen werden. Die jeweils 50-prozentigen Beteiligungen an der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, sowie an der Grome Ltd., Istanbul, werden als Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ausgewiesen.

Mit Eintragung im Handelsregister zum 14. Januar 2010 erfolgte die Umwandlung der DAL GmbH & Co. KG, Porta Westfalica, in die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH, Porta Westfalica, im Wege des Formwechsels.

Am 31. Dezember 2010 ist die Schmäle GmbH & Co. KG, Menden, auf die Grohe AG, Hemer, angewachsen. Die Eintragung der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 3. Januar 2011.

Am 31. Dezember 2010 ist die Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG, Hemer, auf die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH, Porta Westfalica, angewachsen. Die Eintragung der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 6. Januar 2011.

II. Konsolidierungsgrundsätze

Die Konsolidierung der Grohe Gruppe erfolgte auf der Grundlage der Einzelabschlüsse der einzelnen Gesellschaften. Die Einzelabschlüsse der ausländischen Tochtergesellschaften wurden dabei nach den jeweils maßgeblichen landesüblichen Bilanzierungsgrundsätzen aufgestellt. Sämtliche Jahresabschlüsse der einbezogenen Gesellschaften wurden sodann, soweit erforderlich, auf die einheitlich im Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend §§ 300 und 308 HGB angepasst. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt § 275 Abs. 3 HGB.

Die Kapitalkonsolidierung der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wurde bis zum 31. Dezember 2008 nach der Buchwertmethode gemäß § 301 HGB alte Fassung vorgenommen. Für nach dem 1. Januar 2009 erworbene Unternehmen erfolgt die Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode gemäß § 301 HGB neue Fassung. Sich durch den Ansatz der Buchwerte ergebende aktive Unterschiedsbeträge werden, soweit sie stille Reserven betreffen, dem Wertansatz der jeweiligen Vermögensgegenstände zugeschrieben. Soweit sich solche Wertzuschreibungen in der Berichtsperiode und in den Folgejahren nicht steuermindernd auswirken, werden passive latente steuerliche Abgrenzungsposten gebildet. Verbleibende aktive Unterschiedsbeträge werden als Firmenwert gemäß § 309 HGB ausgewiesen.

Die Beteiligungen an der Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia, und der Grome Ltd., Istanbul, wurden im Konzernabschluss gemäß § 312 HGB nach der Equity-Methode (Buchwertmethode) bewertet.

Die im Vorratsvermögen und Anlagevermögen enthaltenen Zwischengewinne wurden erfolgswirksam eliminiert. Die daraus resultierenden aktiven latenten Steuern wurden abgegrenzt.

Alle sonstigen zwischengesellschaftlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge wurden bei der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses verrechnet.

Die Umrechnung der Bilanzposten der Auslandsgesellschaften in Euro erfolgt zum Wechselkurs am Bilanzstichtag. Die sich hieraus im Vergleich zum Vorjahr ergebenden Umrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral in dem "Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung" innerhalb der Position "Eigenkapital" ausgewiesen.

Die Umrechnung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Auslandsgesellschaften in Euro erfolgt zu Durchschnittskursen. Umrechnungsdifferenzen zu den Kursen am Bilanzstichtag werden erfolgsneutral in dem „Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung“ innerhalb der Position „Eigenkapital“ ausgewiesen. Sich aus der Konsolidierung ergebende sonstige währungsbedingte Aufrechnungsdifferenzen werden grundsätzlich erfolgswirksam ausgewiesen.

Die dem Konzernabschluss zugrunde liegenden Wechselkurse wesentlicher Währungen sind wie folgt:

	am Bilanzstichtag		Durchschnittskurse	
EUR 1,00 entspricht:	31.12.2010	31.12.2009	2010	2009
US Dollar	1,34	1,43	1,33	1,39
Pfund Sterling	0,86	0,89	0,86	0,90
Thailändische Baht	39,92	47,77	42,26	48,07
Russischer Rubel	40,82	43,35	40,38	44,18
Japanische Yen	108,65	132,59	116,55	129,96

Für nicht dem Mutterunternehmen bzw. Tochtergesellschaften gehörende Anteile an in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wurde ein Ausgleichsposten für Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital unter der entsprechenden Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert gemäß § 307 Abs. 1 HGB ausgewiesen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es werden, soweit im Folgenden nicht gesondert beschrieben, konzerneinheitlich die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wie im Vorjahr angewendet.

1. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode anhand der erwarteten Nutzungsdauer der einzelnen Anlagen ermittelt. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer steht weitestgehend im Einklang mit den steuerrechtlichen Vorschriften. Besonderen Beanspruchungen bei Mehrschichtbetrieb wird durch eine angemessene Verkürzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer Rechnung getragen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen sind, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen und Software werden mit Ausnahme der Markenrechte über 3 bis 5 Jahre abgeschrieben. Die Markenrechte und der Firmenwert werden über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Die

Abschreibungsdauer des Firmenwerts entspricht der erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsperiode. In den Jahren 2009 und 2010 aktivierte nachträgliche Anschaffungskosten auf Markenrechte werden über die Restnutzungsdauer verteilt.

Bei den Sachanlagen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

- Gebäude 25 - 40 Jahre
- Technische Anlagen und Maschinen 3 - 14 Jahre
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 15 Jahre

2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten direkt zurechenbare Löhne und Materialkosten sowie Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich produktionsbezogener Kosten der allgemeinen Verwaltung und Aufwendungen für soziale Leistungen.

Bestandsrisiken wird durch Vornahme angemessener Bewertungsabschläge Rechnung getragen.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalbetrag bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich ausreichender Einzelwertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen ausgewiesen. Außerdem werden hier Wertberichtigungen für sonstige Vermögensgegenstände berücksichtigt, die sich aus niedrigeren Marktpreisen am Abschlussstichtag ergeben. Forderungen in Fremdwährung mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Forderungen in Fremdwährung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden am Abschlussstichtag mit dem niedrigeren Wert aus den Anschaffungskosten bzw. sich aus der Bewertung zum Devisenkassamittelkurs ergebenden Wert bilanziert. Soweit Fremdwährungspositionen kursgesichert sind, erfolgt die Bewertung zum entsprechenden Sicherungskurs.

4. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen betrifft passivisch abgegrenzte Zuschüsse und Zulagen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt planmäßig gemäß der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

5. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 Pensionsrückstellungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren statt wie bisher dem Teilwertverfahren berechnet. Die auf der Umstellung der Berechnung auf das Anwartschaftsbarwertverfahren beruhende Zuführung zu den Pensionsrückstellungen erfolgt in gleich bleibenden Beträgen über einen Zeitraum von insgesamt 15 Jahren, davon verbleibend noch 13 Jahre. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt auf Basis der Generationentafeln von Prof. Klaus Heu-beck (Richttafeln 2005 G) unter Zugrundelegung eines Diskontierungszinssatzes von 5,16% p.a. und erwarteten jährlichen Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5% p.a. bzw. Rentensteigerungen von 2% p.a. Damit hat sich der Diskontierungszinssatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte reduziert. Die aus einer Änderung des Zinssatzes resultierenden Ergebniswirkungen werden grundsätzlich im Finanzergebnis ausgewiesen.

6. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Beträgen angesetzt. Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse bilanziert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem der Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

7. Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden am Abschlussstichtag mit dem höheren Wert aus den Anschaffungskosten bzw. sich aus der Bewertung zum Devisenkassamittelkurs ergebenden Wert bilanziert.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Der zum Bilanzstichtag bilanzierte Firmenwert in Höhe von TEUR 159.126 sowie die Markenrechte in Höhe von TEUR 341.322 werden über einen verbleibenden Zeitraum von 8 Jahren und 7 Monaten abgeschrieben.

2. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Das gleiche trifft auf die Forderungen gegen verbundene und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zu.

3. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 2.919 (Vorjahr: TEUR 875).

4. In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter anderem Finanzierungsnebenkosten, die über die Laufzeit der bestehenden Kreditlinie abgegrenzt werden, enthalten.

5. Das gezeichnete Kapital in Höhe von TEUR 60.929 ist eingeteilt in 60.928.959 vinkulierte auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG wurden 44.114 eigene Anteile vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

6. Die Kapitalrücklage resultiert im Wesentlichen aus der Einbringung des Komplementäranteils, den die ehemalige Grohe Aktiengesellschaft an der ehemaligen G rohe Beteiligungs AG & Co. KG hielt, sowie weiterer Vermögensgegenstände in die Grohe AG.

7. In die Gewinnrücklagen wurde im Geschäftsjahr 2006 gemäß § 272 Abs. 4 HGB aus dem Jahresüberschuss der Grohe AG ein Betrag in Höhe von TEUR 1.464 eingestellt. Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG wurde im Jahr 2009 der den Anteil am Grundkapital übersteigende Betrag der eigenen Anteile in Höhe von TEUR 1.420 mit den Gewinnrücklagen verrechnet. TEUR 237 waren aufgrund der Regelungen des BilMoG im Geschäftsjahr 2009 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

8. Der Konzernbilanzverlust enthält einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 209.035.

9. Der Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung enthält die Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung der Bilanzposten der ausländischen Tochtergesellschaften zum Wechselkurs am jeweiligen Bilanzstichtag sowie die Umrechnungsdifferenzen zwischen den Kursen zum Bilanzstichtag und den Durchschnittskursen aus der Umrechnung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (wir verweisen auf II. Konsolidierungsgrundsätze).

10. Der Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital betrifft den Anteil fremder Gesellschafter an den im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften.

11. Der sich aufgrund der Umstellung auf das BilMoG zum 31. Dezember 2010 ergebende, nicht in den Pensionsrückstellungen ausgewiesene Unterschiedsbetrag beläuft sich auf TEUR 45.272 (Vorjahr: TEUR 49.021). Dieser Betrag wird über die folgenden 13 Jahre in gleich bleibenden Beträgen angesammelt (Art. 67 Abs. 1 EGHGB). Siehe hierzu auch III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Nr. 5.

12. Die Steuerrückstellungen enthalten ausschließlich Steuerrückstellungen für laufende Steuern. Die latenten Steuern werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Wir verweisen auf Punkt „15. Aktive und Passive latente Steuern“.

13. Die wesentlichen in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Einzelposten sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

	31. Dezember 2010 TEUR	31. Dezember 2009 TEUR
Rückstellungen für		
Erlösschmälerungen	60.096	45.038
Altersteilzeit	17.895	20.497
Sonstige Rückstellungen im Personalbereich	17.474	12.388
Garantieverpflichtungen	11.380	7.595
Ausstehende Rechnungen	10.834	9.995
Lohn- und Gehaltsverpflichtungen aus Zeitguthaben und Prämien	6.940	3.845
Jubiläums- und ähnliche Zuwendungen	6.804	6.587
Ausstehenden Urlaub	3.662	3.425
Abfindungen und Sozialplan	2.881	4.158
Handelsvertreter	2.057	1.442

14. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	31. Dezember 2010				31. Dezember 2009
	bis zu 1 Jahr TEUR	zwischen 1 und 5 Jahren TEUR	über 5 Jahre TEUR	Total TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.479	4.182		12.661	142.259
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.772			105.772	80.873
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	820	134.984		135.804	514
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0	6
Sonstige Verbindlichkeiten	39.568	739	268	40.575	41.069

Der Grohe AG steht gemeinsam mit der Grohe Beteiligungs GmbH eine Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von TEUR 150.000 bis zum Januar 2012 zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2009 war diese Betriebsmittelkreditlinie mit TEUR 134.000 in Anspruch genommen, dieser Betrag wurde im Geschäftsjahr 2010 vollständig zurückgeführt. Des Weiteren beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf diese Kreditlinie abgegrenzte Zinsen in Höhe von TEUR 243 (Vorjahr: TEUR 692).

Zu dem Umfang der bestellten Kreditsicherheiten verweisen wir auf die Angaben unter VI. Sonstige Angaben Nr. 1 Haftungsverhältnisse.

15. Aktive und Passive latente Steuern

Die Bildung latenter Steuern erfolgt unter Anwendung der Verbindlichkeitsmethode auf zum Bilanzstichtag bestehende temporäre Differenzen zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der Bilanz und dem steuerlichen Wertansatz. Die latenten Steuern entstehen im Wesentlichen aus der Aufdeckung der stillen Reserven im Konzern sowie aus Konsolidierungsmaßnahmen. Daneben sind aktivisch sowie passivisch abgegrenzte latente Steuern auf Differenzen in den Handels- und Steuerbilanzen der Konzerngesellschaften berücksichtigt. Soweit aktive und passive latente Steuern sich auf dasselbe Unternehmen bzw. dieselbe steuerliche Organschaft beziehen, werden diese saldiert in der Bilanz ausgewiesen.

Die aktiven und passiven latenten Steuern resultieren ausschließlich aus ausländischen Tochterunternehmen und wurden unter Zugrundelegung der jeweiligen landesrechtlichen Steuersätze ermittelt, die sich im Wesentlichen zwischen 22% und 41% bewegen.

Latente Steuern, die sich auf Ebene der Grohe AG ergeben, werden seit 2009 auf Ebene der Grohe Holding GmbH als Organträgerin berücksichtigt.

Die latenten Steuern resultieren aus den folgenden Bilanzpositionen des Konzerns:

	2010 TEUR	2009 TEUR
Passive latente Steuern		
Immaterielles Anlagevermögen	-112	-83
Sachanlagevermögen	-3.104	-3.423
Vorräte	-103	-72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-25	-12
Rückstellungen	-20	-121
	-3.364	-3.711
Aktive latente Steuern		
Immaterielles Anlagevermögen	81	134

	2010 TEUR	2009 TEUR
Sachanlagevermögen	142	258
Vorräte	1.212	1.095
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530	290
Rückstellungen	1.298	1.065
Sonstige Verbindlichkeiten	55	0
Sonstige	1.049	463
	4.367	3.305
Latente Steuern (Saldo)	1.003	-406
In der Bilanz wie folgt ausgewiesen:		
Aktive latente Steuern	3.068	1.530
Passive latente Steuern	-2.065	-1.936
Latente Steuern (Saldo)	1.003	-406

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse gliedern sich nach geographisch bestimmten Märkten wie folgt auf:

	2010 TEUR	2009 TEUR
Inland	171.924	161.559
Europa	497.942	445.893
Sonstige Länder	262.763	175.773
	932.629	783.225

2. Personalaufwand und Mitarbeiter

	2010 TEUR	2009 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter (einschließlich Abfindungen)	187.976	165.043
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.393	34.382
	224.369	199.425
Davon für Altersversorgung	3.184	3.583
Mitarbeiter (im Durchschnitt)	2010	2009
Gewerbliche Mitarbeiter	2.985	2.665
Angestellte	1.969	1.800
	4.954	4.465
Auszubildende	83	87
	5.037	4.552

3. Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2010 TEUR	2009 TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	360.859	282.918
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.972	8.260
	371.831	291.178

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erlöse aus dem Verkauf von Reststoffen in Höhe von TEUR 7.001 (Vorjahr: TEUR 6.280). Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden, gegenüber. Ferner enthält dieser Posten im Geschäftsjahr 2010 Erträge von Konzerngesellschaften in Höhe von TEUR 14.095 (Vorjahr: TEUR 14.139) aus der Berechnung von Entgelten für die Übernahme von Garantien und Stellung von Sicherheiten für Finanzverbindlichkeiten (wir verweisen auf VI. Sonstige Angaben 1. Haftungsverhältnisse), periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen für bestehende Einkaufskontrakte für Rohstoffe in Höhe von TEUR 800 (Vorjahr: TEUR 35.249) sowie weitere periodenfremde Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 2.473 (Vorjahr: TEUR 5.733). Aus Wechselkursgewinnen resultieren Erträge in Höhe von TEUR 7.151 (Vorjahr: TEUR 6.403). Ferner wurde im Geschäftsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von TEUR 1.941 aus erhaltenen Zuschüssen bzw. der Auflösung des Sonderpostens ertragswirksam (Vorjahr: TEUR 449).

5. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschreibungen auf die im Rahmen der Erstkonsolidierung aufgedeckten stillen Reserven einschließlich Firmenwert in Höhe von TEUR 61.001 (Vorjahr: TEUR 59.649) enthalten, wovon TEUR 18.361 sowohl in der Berichtsperiode als auch im Vorjahr auf die Abschreibung des Firmenwertes entfallen.

Darüber hinaus beinhaltet dieser Posten Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 5.176 (Vorjahr: TEUR 9.314), Finanzierungs- und Transaktionskosten in Höhe von TEUR 2.968 (Vorjahr: TEUR 2.354) und Wechselkursverluste in Höhe von TEUR 10.611 (Vorjahr: TEUR 9.148).

6. Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen die Effekte aus der Aufzinsung sowie der Änderung des Diskontierungszinssatzes bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen ausgewiesen. Diese Aufwendungen aus der Änderung des Diskontierungssatzes belaufen sich für das Geschäftsjahr 2010 auf TEUR 3.432. Darüber hinaus werden seit dem Geschäftsjahr 2010 hier nicht in Anspruch genommene Skonti ausgewiesen.

7. In den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen sind die Auswirkungen aus der BilMoG-Umstellung enthalten. Die Anpassungen resultieren aus den Anpassungen der Pensionsrückstellungen (siehe IV. Angaben zur Bilanz Nr. 11).

8. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Steueraufwendungen und Steuererträge, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.

Neben den nach den jeweiligen Steuergesetzen ermittelten Steueraufwendungen und -erträgen sind in dieser Position auch latente Steuererträge und -aufwendungen der ausländischen Tochtergesellschaften enthalten.

Die sonstigen Steuern sind in den jeweiligen Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

VI. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln betragen zum Bilanzstichtag TEUR 11.316 (Vorjahr: TEUR 12.238). Aus den Erfahrungen der Vorjahre mit gleichartiger Struktur der Wechselschuldner rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme.

Es bestehen Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften in Höhe von TEUR 27.005. Aus den Erfahrungen der Vorjahre rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme.

Im Januar 2007 wurden die bestehenden vorrangigen Bankdarlehen der Grohe AG sowie bei Konzernobergesellschaften durch die Ausgabe einer vorrangigen Anleihe über TEUR 800.000 sowie eine vorrangige Betriebsmittelkreditlinie refinanziert. Die vorrangige Anleihe wurde von der Grohe Holding GmbH als indirekter Muttergesellschaft der Grohe AG begeben und ist im Jahr 2014 endfällig. Die Erlöse aus der Anleihe wurden von der Grohe Holding GmbH an die Konzerntochtergesellschaften zur Rückzahlung der dort bestehenden vorrangigen Bankdarlehen weitergeleitet. Die Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von TEUR 150.000 steht dem Unternehmen zusammen mit der Muttergesellschaft Grohe Beteiligungs GmbH bis zum Januar 2012 zur Verfügung.

Zum 31. Dezember 2010 und 2009 wurden die Ansprüche der Gläubiger aus der zum 15. Januar 2014 endfälligen vorrangigen Anleihe über TEUR 800.000, der Gläubiger der vorrangigen Betriebsmittelkreditlinie und der Gegenparteien der für die vorgenannten Finanzierungsinstrumente bestehenden Zinssicherungsgeschäfte durch die Grohe AG, die Grohe International GmbH, die Grohe Verwaltungs-GmbH, die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 durch deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG), die Schmäle GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die Schmäle GmbH & Co. KG auf die Grohe AG angewachsen), die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, die Grohe N.V. (Belgien), die Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und die Grohe Ltd. (Großbritannien) garantiert, soweit die jeweiligen Gesellschaften nicht selbst Schuldnerin der entsprechenden Darlehenstranchen bzw. Zinsverbindlichkeiten waren. Die Ansprüche der Gläubiger aus der vorrangigen Betriebsmittelkreditlinie und der Gegenparteien der für die vorgenannten Finanzierungsinstrumente bestehenden Zinssicherungsgeschäfte werden ferner durch die Grohe S.p.A. (Italien) und die Grohe Espana S.A. (Spanien) garantiert. Zusätzlich waren die Ansprüche der Gläubiger besichert durch:

- Verpfändung der Anteile der Grohe AG an der Grohe Verwaltungs-GmbH, der Grohe International GmbH, der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, der Grohe S.p.A. (Italien), der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG) und der Schmäle GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die Schmäle GmbH & Co. KG auf die Grohe AG angewachsen);
- Verpfändung der Anteile der Grohe International GmbH an der Grohe Nederland B.V. (Niederlande), der Grohe Espana S.A. (Spanien), der Grohe S.à r.l. (Frankreich), der Grohe N.V. (Belgien), der Grohe Gesellschaft mbH (Österreich), der Grohe Ltd. (Großbritannien) und der Grohe S.p.A. (Italien);
- Verpfändung der Anteile der Grohe Verwaltungs-GmbH an der DAL GmbH & Co. KG (bis zum 14. Januar 2010), der Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG auf die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH angewachsen) und der Grohe N.V. (Belgien);
- Verpfändung der Anteile der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG) an der Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die Eggemann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG auf die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH angewachsen);
- Verpfändung der deutschen Bankkonten der Grohe AG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG) und der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH;
- Verpfändung der Ansprüche der Grohe AG aus den Gewinnabführungsverträgen mit der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH und der Grohe International GmbH;
- Verpfändung der wesentlichen gewerblichen Schutzrechte (insbesondere der Marke Grohe) der Grohe AG und der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG);
- Sicherungsübereignung des beweglichen Sachanlagevermögens und des Vorratsvermögens der Grohe AG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG) und der Schmäle GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die Schmäle GmbH & Co. KG auf die Grohe AG angewachsen);
- Globalzession aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Ansprüche aus Versicherungsleistungen der Grohe AG, der GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH (bzw. bis zum 14. Januar 2010 deren Rechtsvorgängerin DAL GmbH & Co. KG) und der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH;
- Bestellung einer Gesamtgrundschuld in Höhe von TEUR 485.727 am Grundeigentum der Grohe AG und am Grundeigentum von deren deutschen Tochtergesellschaften;
- Sicherungsvereinbarungen über alle wesentlichen Vermögensgegenstände der Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und der Grohe Ltd. (Großbritannien), sowie wesentlicher Vermögensgegenstände der Grohe Espana S.A. (Spanien) und der Grohe S.p.A. (Italien).

Zum 31. Dezember 2009 ist die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG auf die DAL GmbH & Co. KG angewachsen. Soweit durch die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG Sicherheiten gestellt wurden, gilt diese Sicherheitenstellung für die DAL GmbH & Co. KG als Rechtsnachfolgerin fort. Mit Eintragung im Handelsregister zum 14. Januar 2010 wurde die DAL GmbH & Co. KG, Porta Westfalica, in die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH, Porta Westfalica, umgewandelt.

Die Grohe AG, die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, die Grohe Verwaltungs-GmbH, die Grohe International GmbH, die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG (zum 31. Dezember 2009 ist die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH & Co. KG auf die DAL GmbH & Co. KG angewachsen), die DAL GmbH & Co. KG (mit Eintragung im Handelsregister zum 14. Januar 2010 wurde die DAL GmbH & Co. KG in die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH umgewandelt), die Schmöle GmbH & Co. KG (bis zum 31. Dezember 2010, danach ist die

Schmöle GmbH & Co. KG auf die Grohe AG angewachsen), die Grohe N.V. (Belgien), die Grohe Nederland B.V. (Niederlande) und die Grohe Ltd. (Großbritannien) garantieren ferner die Ansprüche der Anleihegläubiger der von der Grohe Holding GmbH im Jahr 2004 begebenen Anleihe in Höhe von TEUR 335.000.

Mit einer Inanspruchnahme aus den gewährten Garantien und gestellten Sicherheiten wird nicht gerechnet.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverhältnissen bestehen zum Stichtag in Höhe von TEUR 27.302 (Vorjahr: TEUR 26.173).

Das Bestellobligo der in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften liegt im industrieüblichen Rahmen.

3. Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften im Absatzbereich (Absicherung von Fremdwährungsumsätzen) sowie zur Absicherung des Einkaufspreisrisikos bei Rohstoffen eingesetzt. Partner sind ausschließlich Banken mit erstklassiger Bonität.

Die Schätzung der Marktwerte für Devisen- und Rohstoffderivate erfolgte anhand von Marktbewertungen durch Finanzinstitute. Die geschätzten Marktwerte entsprechen den Beträgen für den Abschluss vergleichbarer Kontrakte über die entsprechende Restlaufzeit am Bilanzstichtag. Angesichts der Variabilität der den Wert bestimmenden Faktoren entsprechen die dargelegten Marktwerte unter Umständen nicht den Marktwerten, die die Gesellschaft zu den aktuellen Marktbedingungen erzielen könnte.

Währungsrisiko

Der Grohe AG Konzern steht im Wesentlichen einem operativen Währungsrisiko aufgrund von Erlösen in Fremdwährung gegenüber. Wesentliche Risiken im Finanzierungs- bzw. Investitionsbereich bestehen demgegenüber nicht.

Ein erheblicher Teil (rund 35%) der Umsätze erfolgt nicht in Euro. Wesentliche Teile dieser Fremdwährungen betreffen aber die jeweilige funktionale Währung, so dass insoweit kein direktes Risiko für das Konzernergebnis besteht. Dennoch verbleiben Währungsrisiken durch die Umsatzerlöse in Fremdwährungen.

Die Währungsrisiken beziehen sich in erster Linie auf den US Dollar und in geringerem Umfang auf den japanischen Yen, das britische Pfund und den kanadischen Dollar. Risiken aus einer Veränderung der Währungsrelationen begegnet das Unternehmen mit einer Absicherung der in Fremdwährung abzurechnenden Umsätze und der daraus resultierenden Forderungen. Zur Absicherung werden im Rahmen eines Micro-Hedges Devisentermingeschäfte verwendet, mit denen die Zahlungseingänge in Fremdwährung zu einem festen Kurs in Euro getauscht werden. Der Sicherungszeitraum beträgt für erwartete Umsätze in der Regel bis zu einem Jahr. Abhängig von den Erwartungen über die Währungsentwicklung und die Einschätzung des Gesamtrisikos kann der Sicherungszeitraum jedoch auch jederzeit verlängert oder verkürzt werden. Zum Bilanzstichtag betrug der Sicherungszeitraum (Laufzeit der zum Stichtag bestehenden Verträge) ca. 6 Monate.

Die Planung der erwarteten Zahlungseingänge (aus Umsatzerlösen) basiert auf den Daten und Erfahrungswerten der Vorjahre. Da die erwarteten Zahlungseingänge nicht vollständig gesichert werden (generell ca. 50%), sind die in die Bewertungseinheiten eingebundenen antizipativen Transaktionen zum Bilanzstichtag hoch wahrscheinlich.

Die prospektive Effektivitätsmessung erfolgt durch die Critical-term-match-Methode, bei der eine Wirksamkeit der Bewertungseinheit gegeben ist, sofern die wesentlichen Parameter zwischen Basisgeschäft und Absicherungsgeschäft übereinstimmen. Die Wirksamkeit der Bewertungseinheit ist zum Bilanzstichtag aufgrund einer entsprechenden Übereinstimmung gegeben.

Es bestanden am Bilanzstichtag folgende Devisentermingeschäfte:

	Nominalwert		Beizulegender Zeitwert	
	2010	2009	2010	2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Devisentermingeschäfte zum Verkauf von				
US Dollar	94.466	51.168	18	-1.095
Pfund Sterling	8.239	7.287	-167	642
Kanadische Dollar	0	663	0	2
Japanische Yen	1.081	3.438	-26	-99

Von diesen Nominalbeträgen entfallen TEUR 28.170 der US Dollar-Geschäfte und TEUR 551 der britischen Pfund-Geschäfte auf die Sicherung von Forderungen. Die verbleibenden Beträge dienen zur Sicherung zukünftiger Umsätze.

Da diese Derivate ausschließlich zur Sicherung der Wechselkursrisiken aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft abgeschlossen worden sind und insofern ein direkter Bewertungszusammenhang mit den Fremdwährungsforderungen bzw. mit genau zugeordneten zukünftigen Umsatzerlösen besteht, ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auch bei negativen Marktwerten nicht zu bilden. Bilanziell werden die wirksamen Teile der Bewertungseinheiten mithilfe der Einfrierungsmethode abgebildet.

Rohstoffpreisrisiko

Grohe ist im Beschaffungsbereich schwankenden Rohstoffpreisen ausgesetzt. Um diese Risiken zu minimieren, erfolgte in den vergangenen Jahren der Abschluss von Preis- und Mengenkontrakten mit den Lieferanten zur Sicherung des Rohstoffpreises für einen Zeitraum von maximal einem Jahr im Voraus.

Im Jahre 2010 wurden darüber hinaus Optionen und Rohwarentermingeschäfte für Rohstoffe (Kupfer und Zink) mit Finanzinstituten abgeschlossen. Die Optionen wurden bereits unterjährig fällig, am Bilanzstichtag bestanden keine Geschäfte mehr. Die Rohwarentermingeschäfte wurden zum Großteil im Rahmen von Micro-Hedges in Bewertungseinheiten eingebunden. Mithilfe der Rohwarentermingeschäfte wird die Preisschwankung der zukünftigen, sehr wahrscheinlich zu erwartenden Zahlungsströme für Rohstoffe abgesichert, indem der Preis für eine bestimmte Menge und für einen bestimmten Zeitpunkt im Voraus festgelegt wird. Der Sicherungszeitraum beträgt für erwartete Einkäufe in der Regel bis zu einem Jahr.

Die Planung der erwarteten Zahlungsausgänge (aus Rohstoffeinkäufen) basiert auf den Daten und Erfahrungswerten der Vorjahre und der Produktionsplanung der Werke für das kommende Jahr. Da die erwarteten Zahlungsausgänge nicht vollständig gesichert werden (generell ca. 75%), sind die in die Bewertungseinheiten eingebundenen antizipativen Transaktionen zum Bilanzstichtag hoch wahrscheinlich.

Die prospektive Effektivitätsmessung erfolgt durch die Critical-term-match-Methode, bei der eine Wirksamkeit der Bewertungseinheit gegeben ist, sofern die wesentlichen Parameter zwischen Basisgeschäft und Absicherungsgeschäft übereinstimmen. Die Wirksamkeit der Bewertungseinheit ist zum Bilanzstichtag aufgrund einer entsprechenden Übereinstimmung gegeben.

Es bestanden am Bilanzstichtag folgende Rohwarentermingeschäfte:

Rohwarentermingeschäfte (Finanzielle Kontrakte) in Bewertungseinheiten eingebunden		Menge Tonnen	Beizulegender Zeitwert
			TEUR
	Kupfer	1.300	2.441
	Zink	985	193
	Summe	2.285	2.634
nicht in Bewertungseinheiten eingebunden	Kupfer	880	1.239
	Zink	410	7
	Summe	1.290	1.246
	Gesamt	3.575	3.880

Da die in Bewertungseinheiten eingebundenen Derivate ausschließlich zur Sicherung der Preisrisiken aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft abgeschlossen worden sind und insofern ein direkter Bewertungszusammenhang mit schwebenden Einkaufsverträgen oder zukünftig erwarteten Rohstoffeinkäufen besteht, ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auch bei negativen Marktwerten nicht zu bilden. Bilanziell werden die wirksamen Teile der Bewertungseinheiten mithilfe der Einfrierungsmethode abgebildet.

Die nicht in die Bewertungseinheiten eingebundenen Derivate sowie die festen Preisvereinbarungen mit den Lieferanten werden zum Stichtag mit dem Marktwert bewertet. Ist dieser negativ, so ist eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 ergeben sich positive Marktwerte und somit kein Rückstellungsbedarf.

4. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten betrug im Geschäftsjahr 2010 TEUR 33.001 (Vorjahr: TEUR 26.146). Davon wurden im Geschäftsjahr 2010 TEUR 10.092 aktiviert und TEUR 22.909 aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

5. Saldierung von Vermögen und Schulden

Aufgrund der Neuregelung durch das BilMoG werden seit dem Geschäftsjahr 2009 zur Sicherung von Ansprüchen aus Altersteilzeit verpfändete Bankguthaben mit den entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit saldiert. Die Höhe der verrechneten Bankguthaben beträgt TEUR 856 (Vorjahr: TEUR 452). Dies entspricht dem Nennwert der zur Sicherung abgetretenen Barmittel.

Gegenüber Arbeitnehmern in Großbritannien eingegangene Altersversorgungsverpflichtungen werden mit den Vermögensgegenständen, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von den entsprechenden Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen, saldiert. Die Höhe des saldierten Planvermögens beträgt TEUR 8.252 (Vorjahr: 7.337). Die Bewertung des Planvermögens erfolgt zum Marktwert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 463 (Vorjahr: TEUR 350) wird mit den Erträgen aus dem Planvermögen in Höhe von TEUR 847 (Vorjahr: TEUR 1.497) saldiert und als Nettobetrag in den Zinserträgen ausgewiesen.

6. Abschlussprüferhonorare

Für das Geschäftsjahr 2010 wurde für den Abschlussprüfer und seine inländischen verbundenen Unternehmen ein Gesamthonorar von TEUR 750 als Aufwand erfasst, welches sich wie folgt aufteilt:

	2010 TEUR
Abschlussprüferleistungen	468
Andere Bestätigungsleistungen	5
Steuerberatungsleistungen	229
Sonstige Leistungen	48
Summe	750

7. Beziehungen zu Unternehmensorganen

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 gehörten folgende Personen dem Vorstand der Grohe AG an:

- David J. Haines
(Vorstandsvorsitzender / Chief Executive Officer)
- Thorsten Knopp
(bis 20. November 2010) (Vorstand Finanzen, Controlling & Informationstechnologie / Chief Financial Officer)
- Gerald Mulvin
(Chief Marketing Officer / Chief of Staff)
- Detlef Spigiel
(Vorstand Unternehmensentwicklung & Personal / Arbeitsdirektor)

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 belaufen sich auf TEUR 3.408 (Vorjahr: TEUR 4.586).

Für ehemalige Vorstandsmitglieder der Friedrich Grohe AG bzw. der Grohe Geschäftsführungs AG bestehen Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 8.687 (Vorjahr: TEUR 8.497). Der sich aufgrund der Umstellung auf das BilMoG ergebende, nicht in den Pensionsrückstellungen ausgewiesene Unterschiedsbetrag beläuft sich auf TEUR 1.957. Dieser Betrag wird über die folgenden 13 Jahre in gleich bleibenden Beträgen angesammelt (Art. 67 Abs. 1 EGHGB).

Die Ruhegehälter ehemaliger Vorstandsmitglieder belaufen sich auf TEUR 737 (Vorjahr: TEUR 663).

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 gehörten folgende Personen dem Aufsichtsrat der Grohe AG an:

- Prof. Dr. Gerhard Schmidt,
Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Weil, Gotshal & Manges LLP (Vorsitzender)

- Ahmet Karademir*,
Geschäftsführer (1. Bevollmächtigter), IG Metall Offenburg (Stellvertretender Vorsitzender)
- Newton Aguiar,
Bankkaufmann und Director bei der DLJ Merchant Banking Partners, Inc. (bis 9. September 2010)
- Dr. Matthias Calice,
Kaufmann und Partner der TPG Capital LLP
- Markus Andreas Gloël,
Kaufmann und Associate bei der TPG Capital LLP
- Maximilian Hofert,
Bankkaufmann und Vice President der DLJ Merchant Banking Partners, Inc. (ab 26. Oktober 2010)
- Nanette Knepper*,
Leiterin European IT Support
- Michael Mager*,
leitender Angestellter
- Peter Paulokat*,
freigestellter Betriebsrat
- Andreas Piloti*,
technischer Angestellter
- Dr. Marc Schlette*,
Gewerkschaftssekretär der IG Metall – Bezirksleitung NRW (ab 17. Februar 2010)
- Colin Taylor,
Bankkaufmann und Partner bei DLJ Merchant Banking Partners, Inc.
- Ludolf von Wartenberg,
Dipl.-Volkswirt, selbständiger Berater

* Arbeitnehmervertreter

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 betragen TEUR 263.

8. Mitteilungen gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG

Die folgenden Mitteilungen sind uns von Gesellschaften gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG gemacht worden:

- (1) Die TPG GenPar IV Advisors, LLC hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in den Ziffern 2, 3, 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (2) Die TPG GenPar IV, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 3, 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (3) Die TPG Partners IV, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (4) Die Credit Suisse Group AG hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 5 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (5) Die Credit Suisse AG hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 6 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (6) Die Credit Suisse Holdings (USA), Inc., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 7 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (7) Die Credit Suisse (USA), Inc., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 8 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (8) Die Credit Suisse Private Equity, LLC (zum Mitteilungszeitpunkt firmierend unter Credit Suisse First Boston Private Equity, Inc.), hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 9 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.
- (9) Die DU MB III, LLC (zum Mitteilungszeitpunkt firmierend unter DLJ Merchant Banking III, Inc.), hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 10, 11, 13, 14, 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(10) Die DU Merchant Banking III, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 13, 14, 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(11) Die DUMB III (Bermuda), L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 14, 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(12) DU LBO Plans Management Corporation und DU LBO Plans Management Corporation II haben uns jeweils gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihnen kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 15 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(13) DLJ MB Overseas Partners III, C.V., DLJ MB Partners III, GmbH & Co. KG sowie Millennium Partners II, L.P., haben uns jeweils gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihnen kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(14) DLJ Offshore Partners III, C.V., DLJ Offshore Partners III-1, C.V. sowie DLJ Offshore Partners III-2, C.V., haben uns jeweils gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihnen kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(15) Die MBP III Plan Investors, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der unten in Ziffern 16 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(16) Die Glacier Shareholders, Inc., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 17 sowie 19 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(17) Die Glacier Management, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 19 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(18) Die Glacier G.P., Inc. hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 17 sowie 19 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(19) Die Glacier Partners, L.P., hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 20 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(20) Die Glacier Luxembourg One S.à r.l. hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 21 bis 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(21) Die Glacier Luxembourg Two S.à r.l. hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffern 22 und 23 genannten Gesellschaften sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(22) Die Grohe Holding GmbH hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr kraft Zurechnung gemäß § 16 Abs. 4 AktG der Anteile und Stimmrechte der in Ziffer 23 genannten Gesellschaft sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft mittelbar gehören.

(23) Die Grohe Beteiligungs GmbH hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass sie sowohl der vierte Teil der Aktien als auch die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte an unserer Gesellschaft unmittelbar hält.

9. Befreiung von Tochterunternehmen von Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten

Die Grohe International GmbH mit Sitz in Hemer macht für das Geschäftsjahr 2010 von den Befreiungsmöglichkeiten des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des HGB aufzustellen und offen zu legen Gebrauch.

Die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH mit Sitz in Porta Westfalica macht für das Geschäftsjahr 2010 von den Befreiungsmöglichkeiten des § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen Gebrauch.

Die GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH mit Sitz in Porta Westfalica macht für das Geschäftsjahr 2010 von den Befreiungsmöglichkeiten gemäß § 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Verpflichtung einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Abschnittes des Dritten Buches des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen Gebrauch.

10. Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2010

1. Unmittelbar gehaltene Anteile

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital 31.12.2010 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR
Grohe Verwaltungs-GmbH, Hemer	100	114	12
Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Porta Westfalica	100	2.824	3.216 ¹⁾
GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH, Porta Westfalica	100	21.172	6.036 ¹⁾
Grohe Portugal, Componentes Sanitários, Lda., Albergaria-a-Velha	100	21.229	9.442
Grohe Siam Ltd., Klaeng	74	23.511	6.116
Grohe International GmbH, Hemer	100	34.204	17.252 ¹⁾
Grome Marketing (Cyprus) Ltd., Nikosia	50	8.589	7.728
Grome Ltd., Istanbul	50	2.232	604

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital 31.12.2010 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR
OOO Grohe, Moskau	100 ⁴⁾	6.538	2.211
Grohe CR s.r.o., Cestlice	100 ⁴⁾	546	228
Grohe Services GmbH, Hemer	100	26	1

2. Mittelbar gehaltene Anteile

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital 31.12.2010 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR
Grohe Gesellschaft mbH, Wien	100 ²⁾	1.017	597
Grohe Hungary Kft., Budapest	100 ²⁾	24	5
Grohe S.à r.l., Courbevoie - La Défense	100 ²⁾	1.978	1.005
Grohe S.p.A., Cambiago	100 ²⁾	5.089	826
Grohe N.V., Winksele	100 ²⁾	3.976	1.721
Grohe Japan K.K., Tokio	100 ²⁾	3.037	678
Grohe A/S, Vaerloese	75 ²⁾	-271	-422
Grohe Pacific Pte. Ltd., Singapur	100 ²⁾	5.885	2.152
Grohe (Shanghai) Sanitary Products Co. Ltd., Shanghai	100 ³⁾	1.629	1.321
Grohe Nederland B.V., Zoetermeer	100 ²⁾	1.785	1.603
Grohe Ltd., Egham	100 ²⁾	1.637	984
Grohe España S.A., Barcelona	100 ²⁾	9.060	1.007
Grohe Switzerland S.A., Volketswil	100 ²⁾	226	-249
Grohe Hong Kong Limited, Hongkong	100 ²⁾	944	606
Grohe India Private Limited, Neu Delhi	100 ²⁾	1.340	889
Grohe (Thailand) Limited, Klaeng	70 ²⁾	377	-117

¹⁾ Ergebnis vor Ergebnisabführung bzw. -verteilung²⁾ Anteile werden indirekt über die Grohe International GmbH gehalten³⁾ Anteile werden indirekt über die Grohe Pacific Pte. Ltd., Singapur gehalten⁴⁾ Anteile werden zu 99 % indirekt über die Grohe International GmbH und zu 1 % direkt gehalten**Hemer, den 15. Februar 2011****Der Vorstand****Anlage zum Konzernanhang****Konzernanlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2010**

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 1. Januar 2010 EUR	Währungsdifferenzen EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.380.245	0	12.371.865	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software	620.600.062	237.352	2.896.747	3.081.677
3. Geschäfts- oder Firmenwert	275.411.002	0	0	0
	898.391.309	237.352	15.268.612	3.081.677
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	180.626.644	1.418.721	281.702	5.182.478
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.227.593	2.589.355	2.257.739	4.249.674
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.601.984	1.492.114	13.193.223	10.520.945
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.950.775	279.557	5.892.473	0
	506.406.996	5.779.747	21.625.137	19.953.097
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.607.488	0	539.773	0
	1.409.405.793	6.017.099	37.433.522	23.034.774
		Buchwert 31. Dezember 2010 EUR		Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	73.978	334.574	14.491.514	334.574

	Umbuchungen EUR	Kumulierte Abschreibung EUR	Buchwert 31. Dezember 2010 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen und Software	-109.726	274.463.876	346.078.882	43.834.600
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	116.284.898	159.126.104	18.360.704
	-35.748	391.083.348	519.696.500	62.529.878
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-2.933.139	96.261.516	77.949.934	5.999.860
2. Technische Anlagen und Maschinen	575.556	140.796.622	21.603.947	9.387.377
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.023	126.062.316	41.209.083	12.903.524
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-1.045.299	0	7.077.506	0
	-2.897.859	363.120.454	147.840.470	28.290.761
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	5.147.261	0
	-2.933.607 ¹⁾	754.203.802	672.684.231	90.820.639

¹⁾ Die Umbuchung erfolgte in das Umlaufvermögen, da die betreffenden Vermögensgegenstände zur Veräußerung bestimmt sind. Der Nettowert der umbuchten Vermögensgegenstände beträgt EUR 646.533.

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Geschäft und Rahmenbedingungen

Ertragslage

Finanzlage und Liquidität

Vermögenslage

Mitarbeiter

Ereignisse nach Geschäftsjahresende

Risikomanagement

Ausblick

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Grohe AG und ihre Tochtergesellschaften („Grohe“) bilden eine Unternehmensgruppe, die gemessen am Umsatz Europas größter und weltweit einer der führenden Hersteller von Sanitärarmaturen ist. Die breit gestreute Palette der von Grohe entwickelten, hergestellten und vertriebenen Produkte umfasst Sanitär- und Küchenarmaturen, Brausen und Duschsysteme sowie Installations- und Spülsysteme.

Konzernstruktur und -leitung.

Direkte Muttergesellschaft der Grohe AG ist die Grohe Beteiligungs GmbH, mit der ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Grohe Beteiligungs GmbH hält 99,8% der Anteile an der Grohe AG, während die restlichen 0,2% von Minderheitsaktionären gehalten werden. Die Konzernobergesellschaft Grohe Holding GmbH hält 100% der Anteile an der Grohe Beteiligungs GmbH. Zusammen mit den von der Grohe Holding GmbH direkt gehaltenen Schwestergesellschaften (im Wesentlichen in Nordamerika) wird der Teilkonzern der Grohe AG in den Konzernabschluss der Grohe Holding GmbH einbezogen und bildet damit die Grohe Gruppe.

Die Grohe AG wurde im Berichtszeitraum von einem aus vier Mitgliedern bestehenden Vorstand geleitet. Die Gesamtverantwortung und die Verantwortung für die weltweiten Vertriebsaktivitäten liegen beim Vorstandsvorsitzenden David J. Haines. Bis zur endgültigen Klärung der Nachfolge des Finanzvorstandes Thorsten Knopp, der im November 2010 verstorben ist, hat er auch die Verantwortung für Finanzen und Controlling übernommen. Die Bereiche Prozesse/IT und Corporate Governance/Compliance & Control werden bis zur Nachfolgekklärung von Detlef Spigiel betreut, der als Arbeitsdirektor auch das Vorstandsressort „Unternehmensentwicklung & Personal“ leitet. Als Chief of Staff gewährleistet Gerald Mulvin die globale Koordination der Funktionsbereiche und Projekte. Zusätzlich verantwortet er die weltweiten Marketingaktivitäten der Grohe Gruppe. Das Senior Management Team der Grohe AG wird ergänzt durch Andrew Stearns, als Chief Supply Officer zuständig für die Produktionswerke, das Qualitätsmanagement und die Logistik und Thomas Haensch, der das weltweite Projektgeschäft verantwortet, Rechtsanwalt Detlef Schmitz als General Counsel der Gesellschaft sowie die Regional Vice Presidents, die für die Vertriebsregionen verantwortlich sind.

Bei der Grohe AG besteht ein Aufsichtsrat, der paritätisch mit sechs Vertretern der Arbeitnehmer und der Anteilseigner besetzt ist. Ergibt sich bei einer Abstimmung Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen und gibt damit den Ausschlag.

Märkte.

Mit 23 eigenen Vertriebsgesellschaften, 26 Niederlassungen sowie Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen selbständigen Handelsvertretungen verfügt die Grohe Gruppe über ein weit verzweigtes Vertriebsnetz, das es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte in über 130 Ländern zu vermarkten. Den jeweiligen regionalen und nationalen Marktgegebenheiten Rechnung tragend, erfolgt so die operative Umsetzung der zentral definierten Ziele.

Als Resultat der weltweiten Vertriebsaktivität unterscheidet Grohe die folgenden Vertriebsregionen:

	Umsatz 2010 in Mio. EUR	Umsatz 2009
Deutschland	171,9	161,6
Übriges Europa	497,9	445,9
Übersee	262,8	175,8
Gesamtumsatz	932,6	783,3

Die Grohe Gesellschaften vertreiben ihre Produkte im Wesentlichen über den Sanitärgrößhandel an Installateure und Einzelhändler, die wiederum private und gewerbliche Abnehmer zu ihren Kunden zählen. Die Vertriebsaktivitäten werden bei Bedarf den entsprechenden landestypischen Erfordernissen angepasst.

Neben drei Produktionsstätten in Deutschland unterhält die Grohe Gruppe Fertigungsstätten in Portugal, Thailand und Kanada.

Marktpositionierung.

Grohe konzentriert sich auf mittlere und obere Marktsegmente und ist Marktführer in Deutschland, Frankreich, den Benelux-Ländern, Österreich, Italien, Russland und zahlreichen Ländern des Nahen/Mittleren Ostens. In Übersee – insbesondere in den USA und Japan – hält die Grohe Gruppe eine führende Marktposition bei den Sanitärarmaturen im europäischen Stil.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Die Sanitarnachfrage wird beeinflusst durch die Entwicklung der Baukonjunktur und die Investitionsneigung der Verbraucher für langlebige Gebrauchsgüter. Dabei sind ungefähr 65% der weltweiten Nachfrage nach Sanitärprodukten auf den Ersatzbedarf und die Renovierungsaktivitäten zurückzuführen und ca. 35% auf den privaten, öffentlichen und gewerblichen Neubau. In der Vergangenheit hat sich die Ersatzbedarfs- und Renovierungsnachfrage im Allgemeinen weniger zyklisch und preissensitiv als die Neubaunachfrage entwickelt, da Ersatzbedarfe im Wesentlichen von der Altersstruktur der Sanitärprodukte abhängen.

Nachdem das Geschäftsjahr 2009 von der schwersten Weltwirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg gekennzeichnet war, folgte in 2010 eine überraschend schnelle und starke Erholung mit einem realen Wachstum der Weltwirtschaft von 4,8% laut IMF (International Monetary Fund), obwohl die realen Bauinvestitionen in Gebäude sowohl in Europa als auch in den USA noch stark rückläufig waren. Eine Vielzahl von geld- und konjunkturpolitischen Sondermaßnahmen trug zu dieser Entwicklung bei.

In den EUROCONSTRUCT-Ländern (hierzu zählen 15 westeuropäische und 4 osteuropäische Länder) gingen die realen Bauinvestitionen in Gebäude in 2010 nochmals um 3,9% zurück (Rückgang bei Wohnungsbaufertigstellungen 15,3%), wobei der Rückgang in Irland (36,2%), in Spanien (16,6%), in den Niederlanden (10,7%) und in Portugal (10,5%) besonders deutlich ausfiel. Reales Wachstum in West-Europa verzeichneten vor allem Finnland (5,6%) und Deutschland (3,5%). In Osteuropa waren die Bauinvestitionen in Gebäude mit 9,7% in 2010 nach Schätzungen von GLOBAL INSIGHT ebenfalls noch deutlich rückläufig.

In den USA wird der Rückgang der Bauinvestitionen in Gebäude von GLOBAL INSIGHT sogar auf 12,9% geschätzt. Dieser Rückgang wird vor allem auf die rückläufigen Bauinvestitionen für Bürogebäude (37,5%), für gewerblichen Hochbau (37,2%) sowie für institutionelle Gebäude (11,3%) zurückgeführt, während die Investitionen für den Wohnungsbau nur noch um 2,7% zurückgingen. Eine Trendwende mit 7,4% zeichnete sich hingegen bei den Wohnungsneubauten ab.

Dank des anhaltenden Wachstums in Asien (ohne Japan) mit realen 5,6%, in Lateinamerika mit 3,5% und im Mittleren Osten/Afrika mit 1,5% war der Rückgang der von GLOBAL INSIGHT für die 69 wichtigsten Märkte geschätzten Bauinvestitionen in Gebäude im Durchschnitt jedoch auf reale 2,7% begrenzt. Im Geschäftsjahr war der Bausektor somit einer der Hauptbremsen des weltwirtschaftlichen Aufschwungs aus der historisch tiefen Rezession, die insbesondere die entwickelten Volkswirtschaften sowie Osteuropa und Teile des Mittleren Ostens erfasst hatte.

Trotz der weiterhin stark rückläufigen Bauinvestitionen konnte die Sanitärbranche im weltweiten Durchschnitt eine Stabilisierung des Endverbrauchervolumens verzeichnen, weil der Rückgang der Bauinvestitionen dadurch kompensiert werden konnte, dass sich auch in vielen reifen Märkten die Ersatz- und Renovierungsnachfrage wieder etwas belebte. Weil zudem der Lagerabbau im Handel bereits im Jahr 2009 weitgehend abschlossen war und diese Lagerabbau-Effekte die Vergleichsbasis 2009 abgesenkt hatten, fiel das Wachstum der Hersteller-Umsätze mit dem Handel insgesamt deutlich höher aus als das nur geringe nominale Wachstum des Verwendervolumens.

Trotz der Stabilisierung zumindest des nominalen Wertvolumens des Verwendervolumens Sanitär konnten auf eher niedrigpreisige Produkte fokussierte Distributionskanäle und Absatzmittlerformate weiter an Anteilen gewinnen. Auch zeigten sich weiterhin Tendenzen von größeren Anbietergruppen im Sanitärgrößhandel, ihr Portfolio an lokalen Großhandelsfirmen zu bereinigen und diese teilweise zu veräußern.

Bei den Sanitär-Anbietern lag der Schwerpunkt vor der Finanz- und Wirtschaftskrise sowohl auf der organischen Globalisierung führender Marken durch beschleunigte Markt-Penetration insbesondere in den Ländern Osteuropas sowie des Mittleren und Fernen Ostens, als auch auf der forcierten Globalisierung der Produktionsaktivitäten großer Anbietergruppen mit weltweiter Präsenz. Dies geschah sowohl durch Neuinvestitionen als auch durch die Übernahme lokaler Hersteller. Nachdem sich im Jahr 2009 teilweise gegenläufige Tendenzen gezeigt hatten, gibt es mittlerweile wieder erste Anzeichen für eine Fortsetzung der herstellerseitigen Konsolidierungsdynamik.

Forschung und Entwicklung.

Leistungsstarke und nachfrageorientierte Innovationen sichern das nachhaltige Wachstum und den langfristigen Erfolg einer globalen Marke.

Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 147 Mitarbeiter (2009: 140 Mitarbeiter) an der Entwicklung neuer und der Optimierung vorhandener Produkte, davon bei Grohe 144 Mitarbeiter. Die große Anzahl der jährlichen Produkt-Neuentwicklungen wird dabei fortgeführt. Ungefähr 70% des Umsatzes realisiert Grohe mit Produkten, die jünger als fünf Jahre sind. Gründe hierfür sind die Verkürzung der Entwicklungszeiten in den vergangenen Jahren, der Einsatz von qualitativ hochwertigen und geprüften Komponenten und die erzielten Effizienzsteigerungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betrugen im Berichtsjahr einschließlich aktivierter Entwicklungskosten EUR 33,0 Mio. (2009: EUR 26,1 Mio.).

Durch die Verwendung von neuen, hoch entwickelten technischen Komponenten bei den elektronischen Produkten und den Küchenarmaturen konnte Grohe seine Innovationsfähigkeit einmal mehr unter Beweis stellen. So liefert Grohe Blue 2 durch den elektronisch überwachten innovativen Vier-Phasen-Filter und die Kühleinheit mit dem integrierten Karbonisierungssystem gekühltes Wasser direkt aus der Armatur – wahlweise einstellbar ohne, mit wenig oder viel Kohlensäure. Die länderspezifischen erforderlichen Zulassungen sind eingeleitet und die Patente beantragt. Für die internationalen Märkte wurden im Armaturenbereich mehrere Produktlinien, wie Eurodisc Cosmo und Eurostyle Cosmo, sowie Produktlinien-Erweiterungen bis zur Serienreife umgesetzt. Im Brausesegment wurden die neu entwickelten Rainshower Systeme Icon, Sena und Veris in den Markt eingeführt.

Die Produktstandardisierung wird auch zukünftig vorangetrieben, um eine wettbewerbsfähige Kostenposition bei hohem Qualitätsstandard nachhaltig zu sichern. Bei der Grundlagenentwicklung lag ein Schwerpunkt der Aktivitäten erneut im Bereich Verfahren und Materialien, unter anderem getrieben durch sich weiter global verschärfende Grenzwerte zur Metallabgabe in das Trinkwasser. Im Bereich der elektronischen Armaturensteuerung wurde die Kompetenz weiter ausgebaut, damit der technologische Vorsprung erhalten bleibt.

Von besonderer Bedeutung innerhalb des Geschäftsjahres 2010 war die Entwicklung zahlreicher innovativer, der Nachfrage entsprechenden Armaturen und Brausen, die auf der ISH (Internationale Sanitär- und Heizungsmesse) im März 2011 präsentiert werden.

Geschäftsjahr 2010 des Grohe AG Konzerns

Das Geschäftsjahr 2010 auf einen Blick (inkl. Vergleich zu 2009):

	2010	2009
Umsatz	932,6 Mio. €	783,2 Mio. €
Umsatzanteil Ausland	81,6 %	79,4 %
Bruttoergebnis	411,5 Mio. €	321,4 Mio. €
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	163,0 Mio. €	124,2 Mio. €
Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36,9 Mio. €	20,7 Mio. €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	90,8 Mio. €	90,1 Mio. €
Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende	5.125 Personen	4.710 Personen

Grohe bilanziert nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches („HGB“) und hat bereits im Berichtsjahr 2009 die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes („BilMOG“) angewendet. Somit ist eine entsprechende Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen mit den aktuellen Zahlen gegeben.

Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen mit besonderer Bedeutung für die Ertragslage:

Bereits gegen Ende des Wirtschaftsjahres 2009 konnte das Unternehmen positive Steigerungsraten im Bereich der Umsatzerlöse verzeichnen, welche sich im Wirtschaftsjahr 2010 weiter fortsetzten. Diese positive Entwicklung ist zurückzuführen auf die etablierte Positionierung der Marke Grohe auf dem Weltmarkt und dem weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten. Die in 2009 begonnenen Bestrebungen zur Kostenreduzierung sowie hohe Investitionen in Innovation und Vertriebskraft wurden in 2010 erfolgreich ausgebaut. Nach dem starken Umsatzeinbruch im vorangegangenen Jahr erreicht Grohe eine solide und viel versprechende Umsatzsteigerung von 19,1%.

Durch gestiegene Umsätze und eine restriktive Ausgabenpolitik ist es gelungen, ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Steuern zu erzielen. Das Nettoergebnis wurde dabei weiterhin durch die planmäßigen nicht kassenwirksamen Abschreibungen auf Firmenwert und Markenrechte von EUR 59,1 Mio. beeinflusst.

Ertragslage

Umsatz

Der Konzernumsatz der Grohe AG ist im Geschäftsjahr 2010 um 19,1% bzw. EUR 149,4 Mio. auf EUR 932,6 Mio. (Vorjahr: EUR 783,2 Mio.) gestiegen.

Die Umsatzerlöse in Deutschland sind im Geschäftsjahr 2010 um EUR 10,4 Mio. auf EUR 171,9 Mio. gestiegen. Der Umsatzanteil des Inlandes am Gesamtumsatz liegt bei 18,4%.

Die Direktexportumsätze aus Deutschland stiegen um 28,7% auf EUR 207,4 Mio. (Vorjahr: EUR 161,2 Mio.) und entfallen hauptsächlich auf die Regionen Naher/Mittlerer Osten, Osteuropa und Nordamerika. Der Umsatzanstieg für Direktexporte in den Nahen/Mittleren Osten um EUR 35,5 Mio. auf EUR 127,7 Mio. resultiert hauptsächlich aus dem Objektgeschäft in dieser Region. Der Export nach Nordamerika betrug EUR 28,5 Mio., wobei diese Umsätze im Wesentlichen mit den verbundenen Unternehmen erzielt wurden, die den Vertrieb und die Produktion in Nordamerika organisieren. Inklusive der Direktexporte liegt der Gesamtumsatz für Deutschland und Direktexporte aus Deutschland mit EUR 379,4 Mio. um 17,6% über dem Vorjahresniveau (EUR 322,7 Mio.).

Die europäischen Tochtergesellschaften erwirtschafteten im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von EUR 446,7 Mio. Einschließlich der Direktexporte in Höhe von EUR 51,2 Mio. betrug der Umsatz in Europa (ohne Deutschland) EUR 497,9 Mio. und lag damit EUR 52,0 Mio. bzw. 11,7% über dem Vorjahresniveau. Umsatzwachstum konnten vor allem Frankreich, Italien, Osteuropa (besonders Russland), Dänemark, Großbritannien und Belgien verzeichnen.

Die Tochtergesellschaften in Asien verzeichneten im Berichtsjahr einen Umsatz in Höhe von EUR 106,6 Mio. (Vorjahr: EUR 61,3 Mio.).

Der Umsatzanstieg im Fernen Osten (ohne Japan) einschließlich der Märkte in China und Indien betrug 92,7%. Hauptgrund für diesen Anstieg sind die Umsatzsteigerungen in China (91,5%) und Indien (160,9%). In Japan betrug der Umsatzrückgang bei einem anhaltend schwierigen Marktumfeld 8,3%.

Bruttoergebnis vom Umsatz und Bruttomarge.

Im Geschäftsjahr 2010 erzielte Grohe bei Umsatzerlösen von EUR 932,6 Mio. ein Bruttoergebnis von EUR 411,5 Mio. (Vorjahr: EUR 321,4 Mio.). Das entspricht einer Bruttomarge von 44,1% (Vorjahr: 41,0%). Die positiven Margeneffekte sind im Wesentlichen auf eine Steigerung des Verkaufsvolumens sowie eine verbesserte Produktivität zurückzuführen.

Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Die gestiegenen Vertriebskosten von nunmehr EUR 219,4 Mio. (Vorjahr: EUR 175,4 Mio.) sind Folge der gestiegenen Umsätze und gezielter Investitionen in die Stärkung der Vertriebskraft.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen EUR 26,8 Mio. (Vorjahr: EUR 23,7 Mio.).

Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen.

Die Nettoaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von EUR 27,5 Mio. um EUR 29,2 Mio. auf EUR 56,7 Mio. gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Abschreibungen auf Firmenwert, Markenrechte und sonstige aufgedeckte stille Reserven im Anlagevermögen in Höhe von EUR 61,0 Mio. (Vorjahr: EUR 59,6 Mio.). Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Kosten für fortgesetzte Restrukturierungsmaßnahmen sowie Aufwendungen für rechtliche Risiken und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind um EUR 6,5 Mio. auf EUR 6,2 Mio. (Vorjahr: EUR 12,7 Mio.) gesunken. Aufgrund der

Veränderung der Rohstoffpreise konnte die Rückstellung für abgeschlossene Einkaufskontrakte für Rohstoffe in Höhe von EUR 0,8 Mio. aufgelöst werden, was zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag geführt hat (Vorjahr: EUR 35,3 Mio.). Diese Rückstellung deckt den Unterschiedsbetrag ab, der zum Bilanzstichtag zwischen dem kontrahierten Einkaufspreis für Rohstoffe und dem Marktpreis am Stichtag bestand. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 war hierfür keine Rückstellungsbildung notwendig.

Zinsergebnis.

Das Zinsergebnis beträgt - EUR 10,4 Mio. nach - EUR 2,3 Mio. im Vorjahr. Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus einem geringeren Zinsertrag von verbundenen Unternehmen

Ertragsteuern.

Der Steueraufwand in Höhe von EUR 11,8 Mio. setzt sich zusammen aus laufenden Steueraufwendungen von EUR 12,6 Mio. sowie aus einem latenten Steuerertrag von EUR 0,8 Mio. Im Vorjahr wurde insbesondere durch die Auflösung der latenten Steuern ein Steuerertrag von EUR 89,0 Mio. erzielt. Latente Steuern, die auf Ebene der Grohe AG entstehen, werden seit dem Geschäftsjahr 2009 auf Ebene des Organträgers, der Grohe Holding GmbH, ausgewiesen.

Gewinnabführung.

Aufgrund des zwischen der Grohe AG und der Grohe Beteiligungs GmbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wurden im Berichtsjahr von dem Ergebnis der Grohe AG EUR 103,7 Mio. (Vorjahr: EUR 227,8 Mio.) an die Grohe Beteiligungs GmbH abgeführt.

Konzernjahresfehlbetrag.

Nach der Gewinnabführung an die Grohe Beteiligungs GmbH verbleibt im Konzern ein Fehlbetrag von EUR 17,8 Mio. (Vorjahr: EUR 48,2 Mio.).

Finanzlage und Liquidität

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtszeitraum EUR 163,0 Mio. (Vorjahr: EUR 124,2 Mio.). Insgesamt ergibt sich im Berichtsjahr eine Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, in Höhe von EUR 41,3 Mio. (Vorjahr: EUR 274,4 Mio.). Hierbei ist bei den Vorräten und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Berichtsjahr eine Zunahme zu verzeichnen, wohingegen die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen einen Rückgang verzeichnen, der im Wesentlichen durch die Gewinnabführung an die Muttergesellschaft beeinflusst ist. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, sind im Berichtsjahr um EUR 55,8 Mio. angestiegen (Vorjahr: Rückgang um EUR 52,4 Mio.). Die sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge waren im Vorjahr durch die Auflösung der latenten Steuern beeinflusst. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beinhaltet Zinszahlungen in Höhe von EUR 7,0 Mio. und Steuerzahlungen in Höhe von EUR 7,6 Mio.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

Die Investitionen in das Anlagevermögen betrugen EUR 36,9 Mio., wobei der größte Teil hiervon in Deutschland investiert wurde. Hierbei wurden insbesondere Investitionen getätigt, um die Produktion von neuen Innovationen zu ermöglichen. Die Mittelzuflüsse aus der Veräußerung von Anlagevermögen betrugen EUR 2,7 Mio. Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss in Höhe von EUR 34,2 Mio. aus der Investitionstätigkeit.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Verbundenen Unternehmen wurden liquide Mittel in Höhe von EUR 175,9 Mio. zur Verfügung gestellt. Demgegenüber steht ein Mittelzufluss in Höhe von EUR 20,0 Mio. von der Grohe Beteiligungs GmbH resultierend aus der Erhöhung der Kapitalrücklage im Geschäftsjahr 2009. Für die Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten wurden EUR 135,9 Mio. verwendet. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten betrugen EUR 4,7 Mio. Es wurden EUR 2,4 Mio. Dividenden an Minderheitsgesellschafter ausgezahlt. Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss in Höhe von EUR 289,4 Mio. aus der Finanzierungstätigkeit.

Veränderung des Finanzmittelfonds.

Unter Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen verminderte sich der Finanzmittelfonds von EUR 260,8 Mio. zu Beginn des Berichtszeitraumes auf EUR 101,9 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres, wobei der Rückgang im Wesentlichen aus der Rückzahlung der Betriebsmittelkreditlinie resultiert.

Finanzierungsstruktur und Liquidität.

Die Finanzierung des Konzerns ist im Wesentlichen durch das langfristig zur Verfügung gestellte Darlehen der Grohe Beteiligungs GmbH in Höhe von EUR 135,0 Mio. sowie eine der Grohe AG gemeinsam mit dem Mutterunternehmen bis zum Januar 2012 zur Verfügung stehende Betriebsmittelkreditlinie über EUR 150,0 Mio. gesichert. Von dem Gesamtbetrag von EUR 150,0 Mio. unter der Betriebsmittelkreditlinie sind am 31. Dezember 2010 EUR 19,5 Mio. für Garantien und operative Kreditlinien in Anspruch genommen, Barausleihungen bestehen zum Stichtag nicht.

Bezüglich der Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzverbindlichkeiten und der bestellten Kreditsicherheiten wird auf den Anhang verwiesen. Aus den Verträgen zu den beiden Anleihen über EUR 800,0 Mio. und EUR 335,0 Mio. sowie aus der Betriebsmittelkreditlinie ergeben sich vertragliche Nebenpflichten. Diese beinhalten u. a. Einschränkungen in Hinblick auf eine zusätzliche Fremdkapitalaufnahme, Verkäufe von Vermögensgegenständen, Akquisitionen und Investitionen sowie Sicherungsgeschäfte.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist um EUR 53,5 Mio. auf EUR 672,7 Mio. gesunken (Vorjahr: EUR 726,2 Mio.) und macht rund 52,3% der Aktiva im Konzern in Höhe von EUR 1.286,4 Mio. aus. Hiervon entfallen EUR 519,7 Mio. auf immaterielle Vermögensgegenstände. Diese beinhalten vor allem im Rahmen der Erstkonsolidierung bilanzierte Markenrechte in Höhe von EUR 341,3 Mio., einen Firmenwert in Höhe von EUR 159,1 Mio. und darüber hinaus selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 14,5 Mio. Das Sachanlagevermögen beträgt EUR 147,8 Mio. (Vorjahr: EUR 154,7 Mio.). Der Rückgang des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens um EUR 54,0 Mio. begründet sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen auf im Rahmen der Erstkonsolidierung bilanzierte Markenrechte und den Firmenwert.

Das Umlaufvermögen ist um EUR 30,4 Mio. auf EUR 608,1 Mio. (Vorjahr: EUR 638,5 Mio.) bzw. 47,3% der Bilanzsumme gesunken. Die liquiden Mittel verzeichnen einen Rückgang von EUR 158,9 Mio. aufgrund der Rückzahlung der Betriebsmittelkreditlinie, wohingegen die übrigen Aktivposten gestiegen sind. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um EUR 68,3 Mio., die Vorräte um EUR 33,5 Mio., die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um EUR 17,9 Mio. und die sonstigen Vermögensgegenstände um EUR 9,0 Mio. angestiegen.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2010 um EUR 107,6 Mio. auf insgesamt EUR 294,8 Mio. oder 22,9% der Bilanzsumme gesunken. Hauptursache für diesen Rückgang sind die um EUR 129,6 Mio. auf EUR 12,7 Mio. gesunkenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf EUR 105,8 Mio. gestiegen, wohingegen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit einem Anstieg von EUR 0,3 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau liegen. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um EUR 3,2 Mio. gesunken.

Für Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von EUR 180,9 Mio. gebildet. Die Steuerrückstellungen von EUR 7,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,4 Mio.) beinhalten Rückstellungen für laufende Steuern. Einschließlich der Sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 146,4 Mio. (Vorjahr: EUR 121,2 Mio.) betrugen die Rückstellungen zum 31. Dezember 2010 insgesamt EUR 334,7 Mio. oder 26,0% der Bilanzsumme. Der Anstieg der Sonstigen Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Rückstellungen für Bonifikationen und Erlösschmälerungen aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse zurückzuführen.

Das Eigenkapital ist um EUR 14,3 Mio. auf EUR 653,9 Mio. gesunken. Die Eigenkapitalquote ist vor allem durch die Verminderung der Bilanzsumme von 48,8% zum Jahresende 2009 auf 50,8% zum Jahresende 2010 gestiegen.

Die Unternehmensleitung schätzt die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft aufgrund der erfreulichen operativen Ergebnisse, die trotz der noch präsenten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erzielt werden konnten, und vor allem vor dem Hintergrund der stabilen Liquiditätslage und der gesicherten Anleihefinanzierung insgesamt als zufrieden stellend ein.

Mitarbeiter

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 4.954 Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 54% im Ausland. Zum Jahresende betrug die Mitarbeiterzahl 5.125 (Jahresende 2009: 4.710). Es wurden 83 junge Menschen bei Grohe ausgebildet.

Gerade in einer Zeit großer wirtschaftlicher Herausforderungen ist es uns im letzten Jahr gelungen, durch den Einsatz verschiedenster personalwirtschaftlicher Instrumente die Zahl der Beschäftigten konstant zu halten. Davon haben wir bei steigenden Umsätzen im Jahr 2010 profitiert.

Wir legen großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. So freuen wir uns auch in diesem Jahr über die große Zahl der herausragenden Ausbildungsabschlüsse, die eindrucksvoll die Leistungsbereitschaft unserer Auszubildenden unterstreichen, die wir durch eine entsprechende betriebliche Unterstützung fördern.

Gerade im Zeichen der sich verändernden Märkte ist die Mitarbeiterqualifikation ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Mit unserem internen Weiterbildungsprogramm haben wir auch in diesem Jahr viele Mitarbeiter erreicht. Wir bauen dabei auf das vorhandene Wissen im Unternehmen und suchen gezielt interne Referenten, die ihre Erfahrung weitergeben. Diese internen Anstrengungen werden gezielt durch externe Angebote erweitert und komplettiert. Die zahlreichen Beiträge des betrieblichen Vorschlagswesens führten auch im Berichtsjahr zu Kosteneinsparungen.

Soziale Verantwortung übernehmen wir durch die traditionelle Förderung bestimmter Bildungseinrichtungen sowie die Fortführung der im Vorjahr gestarteten Grohe Jal Academy in Indien. Die Grohe Jal Academy ist ein Projekt zur Qualifizierung von Straßenkindern in Indien nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.

Neue Formen der Arbeit realisieren wir schließlich auch in der eigenen Arbeitsumgebung. Durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur an unseren Standorten haben wir die Mehrzahl der vorhandenen Arbeitsplätze aufgewertet und die Arbeitsumgebung nach neuesten Standards ausgestattet. Die modernisierten Arbeitsplätze zeichnen sich durch Transparenz aus und laden zur Teamarbeit ein.

Ereignisse nach Geschäftsjahresende

Am 14. Februar 2011 wurde über die Grohe Holding GmbH bekannt gegeben, im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots die bereits bestehende Beteiligung an der Joyou AG auf über 30% zu erhöhen. Im Zeitpunkt der Ankündigung lagen der Grohe Gruppe unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen sowie andere Zusicherungen vor, die zu diesem Anteilsbesitz führen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die chinesischen Kartellbehörden. Die Annahmefrist beginnt voraussichtlich im März 2011. Mit dem Erwerb einer strategischen Beteiligung an Joyou erhält die Grohe Gruppe die Chance, noch deutlicher am Wachstum des chinesischen Sanitärmarkts zu partizipieren sowie die bestehende Marktführerschaft in Europa, USA und im Nahen Osten weiter nach China und in den asiatischen Markt auszubauen.

Risikomanagement

Grohe verfolgt mittels eines effizienten Risikomanagementsystems die weltweite Geschäftsentwicklung und versucht, unangemessene Risiken weitestgehend zu vermeiden. Aufgrund der nachhaltigen Intensivierung des Wettbewerbs ist Grohe jedoch mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert und konkurriert sowohl mit international agierenden Wettbewerbern als auch mit zahlreichen regionalen und spezialisierten Anbietern. Grohe ist dabei nicht nur von allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklungen sondern auch von branchenspezifischen Einflüssen abhängig.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung von Grundgeschäften im Absatzbereich (Absicherung von Fremdwährungsumsätzen) sowie im Einkaufsbereich zur Absicherung des Rohstoffpreisisikos eingesetzt. Partner sind ausschließlich Banken mit erstklassiger Bonität.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung des Konzerns haben:

Beschaffungsrisiken.

Auf der Beschaffungsseite ist Grohe Risiken durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen ausgesetzt. Ein wesentliches Rohmaterial ist Messing sowie aus Messing gefertigte Teile. Hauptbestandteile von Messing sind Kupfer und Zink, die in den letzten Jahren an der London Metal Exchange eine hohe Volatilität der Preise und Bestandsmengen verzeichneten. Grohe begegnet diesem Risiko im Wesentlichen durch den Abschluss von Lieferverträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die Absicherung des Metallpreisisikos erfolgt dabei in erster Linie durch den Abschluss entsprechender Lieferverträge direkt mit Lieferanten und durch derivative Kontrakte mit Banken.

Währungsrisiken.

Der Konzern ist in mehr als 130 Ländern tätig und wickelt Geschäfte in mehr als 10 Währungen ab. Ungefähr 35% der Umsatzerlöse werden in anderen Währungen als dem Euro erzielt. Die Währungsrisiken beziehen sich in erster Linie auf den US Dollar und in geringerem Umfang auf den japanischen Yen, das britische Pfund und den kanadischen Dollar sowie weitere Währungen von Ländern in denen Umsätze erzielt werden. Risiken aus einer Veränderung der Währungsrelationen begegnet das Unternehmen mit einer teilweisen Absicherung der in Fremdwährung abzurechnenden Umsätze und der daraus resultierenden Forderungen. Zur Absicherung werden Devisentermingeschäfte verwendet, mit denen die Zahlungseingänge in Fremdwährung zu einem festen Kurs in Euro getauscht werden. Der Sicherungszeitraum beträgt für erwartete Umsätze grundsätzlich bis zu einem Jahr. Abhängig von den Erwartungen über die

Währungsentwicklung und die Einschätzung des Gesamtrisikos kann der Sicherungszeitraum jedoch auch jederzeit verlängert oder verkürzt werden. Zum 31. Dezember 2010 bestanden Devisenterminkontrakte im Nominalwert von EUR 66,3 Mio. mit einem durchschnittlichen Kurs von USD 1,33 per € 1,00 zur Absicherung von zukünftigen Umsätzen in US Dollar. Darüber hinaus bestanden Kontrakte zur Sicherung des Risikos aus US Dollar Forderungen und zur Sicherung von Wechselkursrisiken aus dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und dem kanadischen Dollar. Wir verweisen diesbezüglich auf die Darstellung der zum Jahresende 2010 bestehenden Devisenterminkontrakte im Anhang.

Finanzierungsrisiko.

Die Konzernobergesellschaft, die Grohe Holding GmbH, hat zwei Anleihen begeben, die im Jahr 2014 endfällig werden. Zusätzlich steht dem Konzern eine Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von EUR 150 Mio. bis Januar 2012 zur Verfügung. Da die Betriebsmittelkreditlinie Anfang 2012 ausläuft, ist diesbezüglich eine Refinanzierung erforderlich. Aufgrund der derzeitigen positiven Entwicklung des Unternehmens sehen wir im aktuellen Finanzmarktumfeld eine Refinanzierungsmöglichkeit im Jahr 2011 als gesichert an.

Rechtliche Risiken.

Die Europäische Kommission führte am 9. und 10. November 2004 eine Nachprüfung bei Gesellschaften der Grohe Gruppe wegen des Verdachtes kartellrechtswidriger Verhaltensweisen durch. Die Europäische Kommission hat mit Beschluss vom 23. Juni 2010 ein Bußgeld von insgesamt EUR 54,8 Mio. verhängt.

Dieser Beschluss ist gegen Grohe bestandskräftig. Die Muttergesellschaft der Grohe AG hat das Bußgeld im Berichtsjahr bezahlt.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Grohe Water Technology AG & Co. KG auf die Grohe AG hat die Grohe AG den Minderheitsaktionären ein gesetzlich vorgeschriebenes Barabfindungsangebot in Höhe von EUR 33,11 pro Aktie unterbreitet. Mehrere Minderheitsaktionäre haben ein Spruchverfahren gegen die Grohe AG eingeleitet und beantragt, das Barabfindungsangebot zu erhöhen und eine Bar-Zuzahlung hinsichtlich des Umtauschverhältnisses festzusetzen. Die Grohe AG hat nach Wirksamwerden der vorgenannten Verschmelzung einen neuen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Grohe Beteiligungs GmbH abgeschlossen. In diesem Zusammenhang hat die Grohe Beteiligungs GmbH den Minderheitsaktionären der Grohe AG ebenfalls ein gesetzlich vorgeschriebenes Barabfindungsangebot in Höhe von EUR 35,19 pro Aktie unterbreitet und eine feste jährliche Ausgleichszahlung zugesichert. Auch hier haben Minderheitsaktionäre ein Spruchverfahren gegen die Grohe Beteiligungs GmbH eingeleitet, um die angebotene Barabfindung und die zugesicherte Ausgleichszahlung überprüfen zu lassen. Das Gericht hat in einer mündlichen Verhandlung im Mai 2007 einen Vergleichsvorschlag gemacht, wonach die Grohe AG im Spruchverfahren wegen der Verschmelzung und die Grohe Beteiligungs GmbH im Spruchverfahren wegen des neuen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages eine Barabfindung von EUR 42,00 pro Aktie zahlen soll. Beide Gesellschaften hatten gegenüber dem Landgericht Dortmund ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, einen solchen Vergleich zu akzeptieren. Einige Antragsteller haben den gerichtlichen Vergleichsvorschlag abgelehnt, so dass sich auch Grohe nicht mehr an das Vergleichsangebot gebunden fühlt. Aktionäre können nur eines der Barabfindungsangebote annehmen. Von der Entscheidung des Landgerichts Dortmund könnten insgesamt 218.678 Aktien betroffen sein, davon maximal 97.240 Aktien im Rahmen der Barabfindung aus dem Verschmelzungsvertrag. Sollte eine höhere Barabfindung rechtskräftig festgesetzt werden, erhöhen sich durch den entsprechenden Zahlungsmittelabfluss die Anschaffungskosten der vorgenannten Aktien der Grohe AG.

Bei Grohe wird die Einhaltung gesetzlicher Umweltauflagen und die kontinuierliche Verbesserung im Umweltbereich durch die direkt unterhalb des Vorstandes angesiedelte Zentralfunktion Corporate EHS, Sustainability mit Hilfe systematischer Aufbau- und Ablaufstrukturen und regelmäßiger interner und externer Environmental, Health and Safety (EHS) Legal Compliance und Managementsystem-Audits in allen relevanten Bereichen des Konzerns sichergestellt und überwacht. Das Umweltmanagementsystem der Grohe Gruppe wurde erstmalig im Jahr 2003 für alle europäischen Standorte nach der ISO 14001 zertifiziert. 2004 folgte der Standort in Thailand. In den Folgejahren 2005-2010 wurden interne EHS Legal Compliance und Managementsystem-Audits entsprechend der internationalen Normen für Umweltmanagement (ISO 14001) sowie Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement (OHSAS 18001) durchgeführt.

Parallel dazu erfolgten jährlich externe ISO 14001 Managementsystem-Audits durch den TÜV Nord im Rahmen der bestehenden ISO 14001 Gruppen-Zertifizierung. Im September und Oktober 2010 erfolgte eine erfolgreiche Überwachungs-Zertifizierung des Grohe Umweltmanagementsystems durch den TÜV Nord, Essen. In diesem Zusammenhang wurde das bestehende Zertifikat, das bis Oktober 2012 Gültigkeit besitzt, bestätigt.

Seit 2008 berücksichtigen die internen Audits auch die Normanforderungen der OH-SAS 18001:2007 für Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme. Eine Zertifizierung der Grohe Gruppe nach dieser Norm ist aktuell für 2011 geplant.

In der Vergangenheit wurden an einigen Standorten des Konzerns Altlasten festgestellt und entsprechende Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Grohe geht davon aus, dass alle derzeit relevanten gesetzlichen Umweltvorschriften eingehalten sind. Aufgrund von Faktoren, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen (wie die Entdeckung bislang nicht erkannter Altlasten oder Änderungen der bestehenden Umweltgesetzgebung bzw. der Auslegung durch entsprechende Behörden), kann eine Belastung aus Umweltrisiken jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Chancen.

Das Unternehmen sieht seine Stärken und damit Chancen in der weltweit bekannten und etablierten Marke „Grohe“ sowie deren Qualitäts- und Innovationsstandards. Der hohe Wiedererkennungswert der Marke „Grohe“ stärkt die Kundenakzeptanz und eröffnet damit weitere Absatzmärkte. Unsere Produkte werden aufgrund ihres Designs und ihrer Funktionalität geschätzt, wodurch sich ebenfalls Chancen im Bereich der Produktinnovation und neuer Markterschließung ergeben können. Mit unserem einzigartigen Wassertechnologie-Konzept heben wir uns von unseren Wettbewerbern ab und können vielschichtige Produkte anbieten.

Durch diese Vorteile ergeben sich für uns viel versprechende Möglichkeiten, unseren Umsatz weiter zu steigern und das Wachstum des Unternehmens zu sichern.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird mit einem weitergehenden Wachstum der Weltwirtschaft gerechnet, entsprechend des im Oktober 2010 veröffentlichten „World Economic Outlooks“ des IMF. Auch Grohe erwartet eine Fortsetzung des erstaunlich starken Aufschwungs des vergangenen Jahres für zukünftige Jahre. Gemäß IMF wird das Wachstum in den Entwicklungs- und Schwellenländern mit durchschnittlich 6,5% sehr viel stärker ausfallen als in den entwickelten Ländern (2,5%). Diese Entwicklung wird insbesondere vom Wachstum Chinas (9,6%) und Indiens (8,4%), aber auch Brasiliens (4,5%) und Mexikos (4,2%) getrieben. In den USA wird eine eher stabile Entwicklung erwartet (3,0%), ebenso wie in dem mit Wachstumsproblemen konfrontierten Euroraum (1,5%). Hier erwartet der IMF für Deutschland ein reales Wachstum von 2,2%, für Frankreich von 1,6%, für Italien von 1,0% und für Spanien von 0,6%.

Vor diesem Hintergrund des weltweiten Wachstums wird seitens Grohe erwartet, dass auch die Bauinvestitionen in Gebäude im weltweiten Durchschnitt nach einem eher verhaltenen Jahr 2010 in 2011 wieder deutlich ansteigen werden, wobei es weiterhin regionale Unterschiede geben wird. Die Prognosen für Westeuropa sind eher stagnierend, wohingegen für USA ein positives reales Wachstum von 3,3% angenommen wird. Das stärkste Wachstum der Bauinvestitionen in Gebäude wird aber wiederum für Asien erwartet (6,5%, ohne Japan), aber auch in Lateinamerika (4,9%) sowie im Mittleren Osten/Afrika (3,7%) wird es auch in 2011 voraussichtlich wieder stärkeres Wachstum als in Europa und Nordamerika geben. Hinzu kommt, dass sich mit der Wiederbelebung der Konjunktur in vielen Ländern die Investitionsbereitschaft der Verbraucher für langlebige Gebrauchsgüter weiter verbessert.

Damit wird sich voraussichtlich auch die globale Sanitärnachfrage wieder deutlich beleben. Diese Nachfrage wird sich erwartungsgemäß auch in vollem Umfang beim Auftragseingang der Hersteller und somit auch in den Umsatzsteigerungen zeigen.

In dieser Situation strebt Grohe für das Jahr 2011 und 2012 an, die durch die Krise neu entstehenden Chancen konsequent zu nutzen und durch eine offensive Produktpolitik, konsequente Erschließung von Potentialmärkten und eine Intensivierung der Vertriebsaktivitäten in allen wichtigen Kanälen weitere Marktanteile zu gewinnen und somit ein deutliches Wachstum sowie weiterhin steigende operative Ergebnisse (EBIT) und positive Cashflows zu generieren.

Hemer, den 15. Februar 2011

Der Vorstand

BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

DER GROHE AG

Der Aufsichtsrat kam im Geschäftsjahr 2010 zu insgesamt vier Sitzungen, drei ordentlichen und einer außerordentlichen Sitzung, zusammen. Er beriet den Vorstand im Geschäftsjahr 2010 bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig und überwachte die Geschäftsführung laufend. Regelmäßiger Bestandteil der Beratung und wesentliche Grundlage für die Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat war die Berichterstattung des Vorstands über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und seiner Beteiligungen. Der Aufsichtsrat ließ sich über die Lage der Grohe AG und ihrer verbundenen Unternehmen eingehend unterrichten, überwachte die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und nahm die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Insbesondere ließ er sich regelmäßig über die Unternehmensplanung, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Liquiditätslage berichten und laufend Einzelheiten und Hintergründe wesentlicher Ergebniseinflüsse darlegen. Auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats stand der Aufsichtsratsvorsitzende in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um aktuelle Ereignisse und Entwicklungen zeitnah zu erörtern.

Schwerpunkte der Berichte des Vorstands waren die strategischen Prioritäten des Geschäftsjahres 2010 und 2011. Hierzu zählte unter anderem das Wachstumsprogramm der Grohe AG, Liquiditätsentwicklung und -sicherung sowie die Entwicklung des Geschäfts im asiatischen Raum.

Daneben wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand laufend über den Stand des Kartellverfahrens der Europäischen Kommission (COMP 39092) gegen die Grohe AG und verschiedene andere Unternehmen der Sanitärarmaturen-Industrie wegen des Verdachts wettbewerbswidriger Verhaltensweisen informiert. Das Verfahren endete am 23. Juni 2010 mit einem Beschluss der Europäischen Kommission, durch welchen u.a. der Grohe AG und anderen Unternehmen der Grohe-Gruppe ein Bußgeld auferlegt wurde. Das Bußgeld wird aufgrund einer Freistellungserklärung von der Grohe Beteiligungs GmbH getragen.

Die Berichte des Vorstands wurden sowohl hinsichtlich ihrer Gegenstände als auch hinsichtlich ihres Umfangs den vom Gesetz, von guter Corporate Governance und den vom Aufsichtsrat an sie gestellten Anforderungen gerecht. Die vom Vorstand erteilten Berichte und Informationen überprüfte der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin und würdigte und hinterfragte sie. Der Aufsichtsrat fasste seine Beschlüsse auf der Grundlage der ausführlichen Informationen des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unternehmensführung im Jahre 2010 nicht rechtmäßig, nicht ordnungsgemäß, unzumutbar oder unwirtschaftlich war. Solche Anhaltspunkte ergaben sich auch nicht aus den Gesprächen mit den Abschlussprüfern in der Sitzung des Aufsichtsrats am 6. April 2011.

In seinen vier Sitzungen behandelte der Aufsichtsrat im Jahre 2010 schwerpunktmäßig insbesondere die folgenden Themen:

In der ordentlichen Sitzung am 31. März 2010 befasste sich der Aufsichtsrat mit der Genehmigung des Budgets für das Geschäftsjahr 2010, dem Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009 sowie der Tagesordnung für die Hauptversammlung der Grohe AG.

Der Prüfungsausschuss berichtete über Änderungen der Überwachungspflichten des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses durch Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Darüber hinaus berichtete er über Prüfungsschwerpunkte und Prüfungshandlungen in Hinblick auf den Jahresabschluss und Konzernabschlusses, über Compliance-Prüfungen und Compliance-Fälle sowie über die Compliance-Zertifizierung der Grohe AG.

In der außerordentlichen Sitzung am 3. August 2010 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Beschluss der Europäischen Kommission vom 23. Juni 2010 im Kartellverfahren COMP 39092. Nach der ausführlichen Erörterung von Rechtsbehelfen gegen den Beschluss stimmte der Aufsichtsrat der Empfehlung des Vorstandes zu, keine Rechtsbehelfe gegen den Beschluss der Europäischen Kommission einzulegen und keine Sonderbedingungen für die Zahlung des Bußgeldes zu fordern.

In der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am 22. September 2010 erstattete der Vorstand Bericht über die Entwicklung des operativen Geschäfts, Finanzierungs- und Liquiditätsentwicklung insbesondere unter Berücksichtigung der Geldbuße aus dem Verfahren der Europäischen Kommission.

Im Rahmen des Berichts über die Sitzung des Prüfungsausschusses wurden die Themen Interne Revision, Compliance-Fälle, Corporate Compliance, Risikomanagement, Formalisierung des internen Kontrollsystems sowie Kartellrecht-Compliance behandelt.

In der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates am 8. Dezember 2010 wurde Herr Maximilian Hofert als Anteilseignervertreter in den Prüfungsausschuss gewählt.

Im Bericht des Prüfungsausschusses wurde auf die Audit-Aktivitäten 2010, den Audit-Plan 2011 sowie auf aktuelle Compliance-Fälle und die geplante Jahresabschlussprüfung durch die Ernst & Young GmbH, die Resultate des Risikomanagements sowie die Formalisierung des internen Kontrollsystems eingegangen.

Außerdem befasste sich der Aufsichtsrat mit den Prioritäten für das Geschäftsjahr 2011 sowie mit dem Budgetvorschlag für das Jahr 2011.

Der Prüfungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2010 drei Sitzungen am 24. März 2010, am 15. September 2010 und am 3. Dezember 2010 ab. Er befasste sich eingehend mit dem Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009. Außerdem wurden die Themen Interne Revision 2010 (Corporate Audit Activities), Revisionsplanung 2011 (Audit Plan 2011), Compliance, Risiko Management, Formalisierung und Zertifizierung interner Kontrollen sowie Jahresabschlussplanung, Prüfungsansätze und Prüfungsschwerpunkte für die Prüfung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2010 behandelt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 und der Lagebericht der Grohe AG sind durch den von der Hauptversammlung der Grohe AG gewählten Abschlussprüfer, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Prüfungsbericht wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss erörterte den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 30. März 2011 ausführlich. Die Abschlussprüfer nahmen an der Sitzung des Prüfungsausschusses und an der Sitzung des Aufsichtsrats am 6. April 2011 teil. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010, den Lagebericht der Grohe AG und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns – nach Erläuterung dieser Vorlagen durch den Vorstand – eingehend geprüft und in seiner Sitzung am 6. April 2011 näher behandelt. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat wurde durch den Prüfungsausschuss vorbereitet. An dieser Sitzung des Aufsichtsrats nahmen auch die Abschlussprüfer teil, erläuterten ihre Prüfungen und Prüfungsergebnisse und beantworteten Fragen des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat davon überzeugen, dass die Prüfung durch die Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden war. Die Abschlussprüfer bestätigten auch, dass die Risikoüberwachung der Gesellschaft den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfung zustimmend zur Kenntnis. Im Rahmen seiner eigenen Prüfung stellte der Aufsichtsrat fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Einschätzung der Lage der Grohe AG auch mit der des Vorstands in dessen Lagebericht überein. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Grohe AG wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 6. April 2011 (wie vom Prüfungsausschuss empfohlen) gebilligt und ist damit festgestellt.

Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2010 wurde aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die Grohe Beteiligungs GmbH abgeführt.

Dem Vorschlag des Vorstands, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen.

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 und der Konzernlagebericht der Grohe AG sind durch den von der Hauptversammlung der Grohe AG gewählten Abschlussprüfer die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und der Prüfungsbericht wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Grohe AG rechtzeitig ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss erörterte den Konzernabschluss in seiner Sitzung am 30. März 2011 ausführlich. Die Abschlussprüfer nahmen an der Sitzung des Prüfungsausschusses und an der Sitzung des Aufsichtsrats am 6. April 2011 teil.

Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 und den Konzernlagebericht der Grohe AG – nach Erläuterung dieser Vorgaben durch den Vorstand – eingehend geprüft und in seiner Sitzung vom 6. April 2011 verhandelt. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat wurde durch den Prüfungsausschuss vorbereitet. Die Abschlussprüfer, die an dieser Aufsichtsratsitzung ebenfalls teilnahmen, erläuterten in der Sitzung ihre Prüfungen und Prüfungsergebnisse und beantworteten Fragen des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat davon überzeugen, dass die Prüfung durch die Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden ist. Die Abschlussprüfer bestätigen, dass auch die konzernweite Risikoüberwachung ordnungsgemäß ist. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis. Im Rahmen seiner eigenen Prüfung stellte der Aufsichtsrat fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmt in seiner Einschätzung der Lage des Grohe-Konzerns auch mit der des Vorstands in dessen Lagebericht überein. Der Aufsichtsrat der Grohe AG billigte dementsprechend in der Sitzung vom 6. April 2011 den Konzernabschluss der Grohe AG zum 31. Dezember 2010 wie vom Prüfungsausschuss empfohlen.

Im Geschäftsjahr 2010 verstarb Herr Thorsten Knopp, seit dem Jahr 2007 Mitglied des Vorstands der Grohe AG. Das Unternehmen verlor damit eine Persönlichkeit, die sich in vielfältiger Hinsicht um die Grohe-Unternehmensgruppe verdient gemacht hat. Herr Knopp hat die Gesellschaft in einer entscheidenden Phase an verantwortlicher Stelle mitgeprägt.

Am 26. Oktober 2010 wurde Herr Maximilian Hofert gemäß § 104 Abs. 2 Aktiengesetz zum Aufsichtsrat der Grohe AG als Nachfolger für Herrn Newton Aguiar, der aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden war, bestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglied Newton Aguiar für die gute Zusammenarbeit. Abschließend spreche ich im Namen des Aufsichtsrats dem gesamten Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2010 Dank und Anerkennung aus.

Düsseldorf, den 20. April 2011

Der Aufsichtsrat

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrates